JUSTIÇA FEDERAL

2003.72.05.006252-5

SECÃO JUDICIARIA DE SANTA CATARINA
SUBSEÇÃO DE BLUMENAU
JUIZO FEDERAL 01A VF DE BLUMENAU
SCBLU01F

PROCESSO: 2003.72.05.006252-5 PROTOCOLADO EM 18.11.2003
CLASSE : 005027 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR : COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLANO
REU : UNIÃO FEDERAL e Outros
DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA EM 18.11.2003

0006252-81.2003.4.04

EMB. DECLARAÇÃO
FUNAI – 625

TAL ___ ___
EM SECRETA ___ fl 786/794

~~FINGO~~ ~~MP~~

0006252-81.2003.4.04.7205

SÃO (mesa de trabalho)

TRIBU 3 RESP ADMITIDO UNIÃO REC. ESPECIAL fl. 660 DA 4ª REGIÃ

AGRAVO
Agresp ___ fl ___
Agrext MPF fl 777/784

Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
Distribuição Ordinária 4E TURMA
AC-APELAÇÃO CIVEL VOL: 1
2003.72.05.006252-5 SCBLU01
200372050062525 - Ação Civil Pública
Dano Moral e/ou Material , Responsabilidade Objetiva, Direito
APTE : COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLANO
APTE : UNIÃO FEDERAL
ADV : Luis Antonio Alcoba de Freitas
APTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
ADV : Solange Dias Campos Preussler
APDO : (Os mesmos)
APDO : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADV : Christina Maria Valori Pompeu Caputo
REMTE : JUIZO FEDERAL DA 01A VF DE BLUMENAU

QUESTÃO INDÍGENA
INTERVENÇÃO FEDERAL

NID

PRR

REC. ESP. Fl. 621
REC. EXT. Fl. 643

NID NID

APENSO DEPOSITADO EM SECRETARIA (15)

2003.72.05.006252-5

00407 ~~835/2017 - 7E~~
IC 557 001904/2017 -

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

Em cumprimento do R. despacho de fls. 36, em Blumenau, 11 de dezembro de 2003, é lavrado o presente termo na forma abaixo:

PROCESSO 2003.72.05.006252-5
CLASSE 005027 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 18/11/2003

PARTES:

AUTOR : COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLÃNÕ - NORMAL

RÉU : UNIAO FEDERAL - NORMAL

RÉU : ESTADO DE SANTA CATARINA - NORMAL

RÉU : FUNDACAO NACIONAL DO INDIO (FUNAI) - NORMAL

Para Constar, Lavro e Assino a Presente

Diretor da Secretaria

TERMO DE AUTUACAO

Em Blumenau, 18 de novembro de 2003, nesta Secretaria da 01A VA FEDERAL DE BLUMENAU, autuo os documentos adiante, em 0 folhas, com apensos, na seguinte conformidade:

PROCESSO 2003.72.05.006252-5
CLASSE 005027 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 18.11.2003

PARTES:

AUTOR : COMUNIDADE INDIGENA DA TERRA INDIGENA LA KLANO - NORMA

RÉU : UNIAO FEDERAL - NORMAL

RÉU : ESTADO DE SANTA CATARINA - NORMAL

RÉU : FUNDACAO NACIONAL DO INDIO (FUNAI) - NORMAL

Para Constar, Lavro e Assino a Presente

Diretor da Secretaria

03

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da Circunscrição Judiciária de Blumenau, competente por distribuição

2003.72.05.006252-5

A **COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA IBIRAMA LA KLÃNO**, integrada por etnias originalmente diversificadas[1] – Xokleng (ocupantes originários), Kaingang (trazidos do Paraná em 1914) e Guarani (introduzidos no território na década de 1950) – mas atualmente miscigenadas entre si e com a sociedade regional; domiciliada na Terra Indígena Ibirama La Klãno, no Município de José Boiteux, demarcada pelo Decreto presidencial sem número do dia 15.2.96[2], tendo sido declarado novo perímetro pela Portaria n. 1.128 do Ministro da Justiça[3] de 13 de agosto de 2003, na forma do Decreto 1.775/96; socialmente organizada em sete aldeias – Sede, Figueira, Palmeirinha, Bugio, Toldo, Coqueiro e Pavão, cada qual liderada por um cacique, sob liderança de um cacique geral; e investida de **capacidade processual** pelo art. 232 da Constituição da República[4], vem, sob patrocínio do Ministério Público Federal (art.129, V da CF c/c art. 6º, XI da Lei Complementar 75/93[5]), propor

AÇÃO CIVIL PARA REPARAÇÃO DE DANOS COLETIVOS CULTURAIS, MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA

em face das pessoas jurídicas de direito público interno **União**, citada pelo Procurador-Seccional da União que oficia na rua Dona Francisca, 260, conj. 708, Joinville, SC; o **Estado de Santa Catarina**, citado pelo Procurador Geral do Estado que oficia na rua Pref. Osmar Cunha, 220, Florianópolis; e

---

[1] Alexandre Machado NAMEM, Botocudo: uma história de contato, Furb, p.11-29.

[2] Decreto s/n de 15/02/1996, DOU 16/02/1996. "Art. 1º. Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela FUNAI, da terra indígena destinada à posse permanente dos grupos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani, objeto de doação do Governo do Estado de Santa Catarina ao extinto Serviço de Proteção aos Índios, através do Decreto nº 15, de 3 de março de 1926, transcrito no Cartório Luiz Isolani, da Comarca de Ibirama, Estado de Santa Catarina, às fls. 159 do livro 3-I, sob o nº 21.150, em 26 de outubro de 1965, a seguir descrita: A Terra Indígena denominada IBIRAMA, com superfície de 14.084,8860 ha (...)"

[3] "(...) Considerando que a Terra Indígena localizada nos Municípios de Doutor Pedrinho, Itaiópolis, José Boiteux e Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, ficou identificada nos termos do §1º do art. 231 da Constituição Federal (...) como sendo tradicionalmente ocupada pelos grupos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani (...) resolve: Art. 1º Declarar de posse permanente dos grupos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani a Terra Indígena Ibirama La Klãnõ, com superfície aproximada de 37.108 ha (...)"

[4] "Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo."

[5] Art.6º. Compete ao Ministério Público da União: XI - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis;

Fundação Nacional do Índio, fundação pública federal instituída na forma da lei 5.371/67 e do Decreto 564/92, estabelecida na rua Clotário Portugal, 222, Curitiba, onde pode ser citada.

1. OBJETO DA AÇÃO

A presente ação objetiva a reparação, em dinheiro e em forma específica (execução de obras e programa de auto-sustentação), de danos materiais e culturais suportados historicamente pela autora, decorrentes da edificação e operação da Barragem Norte, construída sobre o Rio Hercílio, no município de José Boiteux, para o controle de cheias na Bacia do Rio Itajaí-Açu mediante o represamento de águas. Embora a barragem tenha sido construída próxima do perímetro da terra indígena demarcada pelo decreto presidencial de 1996 (e mais próxima ainda com a nova demarcação), seu funcionamento ordinário – através do represamento temporário do Rio Hercílio – provoca a formação de uma bacia de acumulação de água justamente no interior da terra indígena, **causando danos** de ordem econômica e cultural, privando a comunidade indígena do usufruto da parte baixa do vale do Rio Hercílio, originariamente e tradicionalmente ocupada, degradando o meio ambiente e a paisagem, alienando e aniquilando a referência cultural daquele território e dos próprios Rios Hercílio e Platê, destinados à pesca, ao transporte e à consolidação cultural do grupo, além da remoção para as encostas do mesmo vale, concorrendo inclusive para a perda da identidade cultural daquela minoria étnica.

A reparação em forma específica (obras de engenharia e infra-estrutura e programa de auto-sustentação), em oposição à reparação "por equivalente em dinheiro", decorre da celebração de sucessivos convênios objetivando execução de obras em favor da autora. O primeiro convênio foi celebrado em 1981 entre o DNOS e a Funai (fl. 363 e 1120 PA-MPF 08122-1.00692/97-16, anexo), e parcialmente reiterado em 1987 (fl. 381 PA-MPF). Quando da inauguração da Barragem Norte, em 1992, a União, a Funai, e agora também o Estado de Santa Catarina, celebraram um "protocolo de intenções" (fl. 45 PA-MPF) para execução de: "*a) ações emergenciais*", "*b) obras de engenharia acordadas anteriormente e ampliadas pelo natural aumento das demandas comunitárias*" (abastecimento de água, rede elétrica, edificação de 198 casas, escola, igreja, estradas ligando aldeias, pontes, etc.), e c) programa de auto-sustentação. Como esse convênio foi amplamente descumprido (cf. "apenso V" do "dossiê 493/95", anexo), os mesmos entes celebraram novo convênio em 1998 (fl. 538 e 838 PA-MPF), que então culminou com a construção e entrega, até o ano 2000, de 134 casas de alvenaria, inclusive com instalações hidro-sanitárias e elétricas, remanescendo todavia obras não executadas: p.ex., quanto à infra-estrutura, melhoria e abertura de estradas ligando a aldeia Sede às aldeias Toldo e Bugio, elevação de ponte sobre o Rio do Toldo, construção de ponte pênsil; e quanto às edificações, 10 casas para os índios Guarani da aldeia Toldo, unidade sanitária, igreja e casa de pároco, e campo de futebol. A partir do ano 2002, foram alocadas novas verbas federais (fl. 1032 ss. e 1071 ss. PA-MPF) para construção – que está em curso neste ano de 2003 – de 48 casas (para alcançar o número de 188 casas previstas originalmente em 1992), conjunto de obras que todavia não repara em toda extensão os danos incorridos.

2. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS

A legitimidade da **União** para figurar no pólo passivo da ação decorre da circunstância de a barragem ter sido construída pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), autarquia

federal extinta[6], no exercício da competência então prevista no art. 8º, XIII da CF de 1969 *("Compete à União: ...organizar a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações.")*, dispositivo que é mantido pela atual Constituição, no art. 21, XVIII: *"Compete à União: ...planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações".*

A legitimidade do **Estado de Santa Catarina** para responder pelas reparações se explica pelo fato de ter sido o Estado-membro beneficiado pela obra da barragem norte, que se destinava a mitigar o problema histórico das enchentes incidentes nas regiões do médio e alto vale do Rio Itajaí-Açu, cuja bacia hidrográfica envolve dezenas de municípios do Estado, correspondendo portanto a uma demanda de ordem eminentemente regional, no interesse preponderante do Estado de Santa Catarina quanto ao desenvolvimento industrial, prosperidade econômica e estabilidade social daquela região. Uma tal responsabilidade não é estranha ao ordenamento jurídico do Estado de Santa Catarina, haja vista a Lei Estadual 9.748/94, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, e que prevê entre suas diretrizes a "compensação... aos municípios que sofreram prejuízos decorrentes de inundações de áreas por reservatórios...":

> *Art. 3º - O Estado, obedecidos os critérios e normas estabelecidos pelo Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, assegurará os meios financeiros e institucionais para:*
>
> *...IV - implantação de sistemas de alerta e defesa civil para garantir a segurança e a saúde públicas, quando de eventos hidrológicos indesejáveis, em conjunto com os municípios;*
>
> *...IX - zoneamento de áreas inundáveis com restrições a usos incompatíveis nas áreas sujeitas a inundações freqüentes e manutenção da capacidade de infiltração do solo;*
>
> *...XV - compensação através da instituição de programas de desenvolvimento aos municípios que sofreram prejuízos decorrentes de inundações de áreas por reservatórios bem como de outras restrições resultantes de leis de proteção aos mananciais;*
>
> *...XVII - cobrança pela utilização dos recursos hídricos, segundo peculiaridades de cada bacia hidrográfica, em favor do Fundo Estadual de Recursos Hídricos;*
>
> *Parágrafo único - A fixação de tarifa ou preço público pela utilização da água previsto no inciso XVII, se fundamentará nas diretrizes estabelecidas nesta Lei.*

Mas o Estado de Santa Catarina também assumiu juridicamente a responsabilidade pela execução e entrega de obras, desde o protocolo de intenções de 1992 até o convênio 41 de 1998, em que o Estado réu deixou de dar sua "contrapartida" (correspondente ao financiamento das estradas e pontes[7]), inviabilizando não apenas a execução destas obras, cujo financiamento seria estadual, como também o repasse das verbas federais restantes daquele convênio (490 mil reais), em prejuízo de outras obras de edificação (cf. fl. 788 e 799 ICP MPF 08122-1.00627/98-27 e cf. "Relatório das obras referentes ao convênio 041/Sepre-Mpo", de novembro de 2000, anexo).

A legitimidade passiva da **Fundação Nacional do Índio** decorre do fato de a mesma ter deixado de defender os interesses da comunidade indígena em face da construção da Barragem Norte, tendo consentido com a prejudicial afetação sem exigir prévia e adequada indenização, e alijando a comunidade representada de conhecimento e participação na decisão de implantação da Barragem Norte. A infidelidade histórica da Funai na defesa dos interesses indígenas pode ser aferida, entre

---

[6] Sua extinção foi "autorizada" pela Lei 8.029/90 e determinada pelo Decreto 99.240/90. Já por força do Decreto 99.451/90 as "atribuições" e os "compromissos" do DNOS relativos à "defesa contra inundações" foram transferidos para a "Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República".

[7] Eis o teor do item III, "b" da cláusula quarta do convênio 41/98 (fl. 543 PA-MPF): *"III - Compete ao ESTADO, através do DER:... b) garantir os recursos correspondentes à construção das estradas e pontes, que entrarão como contrapartida do ESTADO, para efeito deste Convênio"*

outros elementos, pela edição do jornal O Estado, de Florianópolis, do dia 19 de abril de 1983, intitulada "Demora da Funai angustia comunidade indígena" (fl. 1139 PA-MPF):

> *"[...] Ao ser definida pelo DNOS a construção da barragem de Ibirama, houve um acerto entre o órgão e a Funai. Como ambos integram o Ministério do Interior, não houve maiores dificuldades para se estabelecer as condições pelas quais o DNOS poderia ocupar as terras da área indígena para formação do lago de contenção. Em síntese, de acordo com Sílvio Coelho dos Santos, essas condições estabeleceram que os índios seriam transportados para locais mais elevados, ocupando casas construídas pela DNOS e Funai; Uma nova estrada seria colocada no interior da reserva e as instalações do posto indígena (sede administrativa, escolas e enfermaria) também seriam mudadas. Nada se acertou quanto a indenização de prejuízos relativos a perda das áreas de terras já cultivadas, localizadas nas partes mais férteis do Vale,. Muito menos se cogitou de indenização pela perda real de cerca de 1.000 hectares a ser ocupada pelo lago de contenção [...] O professor Sílvio Coelho afirma que 'a posição do DNOS, aceita pela Funai sem maiores discussões, foi a de considerar tais terras como integrantes do patrimônio da União e, portanto, passíveis de utilização sem indenização por uma entidade federal. A mesma interpretação não ocorreu com as terras pertencentes aos colonos de vizinhança da reserva indígena e também sujeitos às conseqüências da barragem'."*

3. HISTÓRICO

3.1 DO PASSADO ATÉ A "PACIFICAÇÃO"

Historicamente, os índios Xokleng ocupavam toda a vasta região da Serra Geral, até o litoral, que se estendia desde os "campos de Curitiba" (hoje Guarapuava, inclusive a região do Rio Negro) até o noroeste do Rio Grande do Sul (Rio Taquari), passando pelo vale do Rio Itajaí-Açu e pelo planalto de Lages[8]. Vivendo em grupos de 50 a 300 indivíduos – "nômades" – a ocupação indígena do espaço não se dava a título definitivo, mas sim através de "perambulações"[9] estacionais para caça e coleta de subsistência (pinhão, mel) – atividade atribuída aos homens – permanecendo mulheres e crianças em acampamentos domésticos, "ranchos" feitos com taquaras, que duravam dias ou semanas.

O povoamento do interior do país pelas fazendas e pela colonização européia, incentivada desde logo pelo governo imperial, na esteira da guerra aos índios decretada por Dom João VI em Carta Régia de 15 de novembro de 1808[10], ensejou crescentes tensões entre índios e colonos tanto a oeste, em terras do planalto, como a leste, nos vales do litoral, "confinando"[11] os Xokleng nas florestas das encostas da Serra Geral.

No que respeita à região do vale do Rio Itajaí-Açu, esses conflitos - sempre culturais, porque ambas as partes tinham interesse, por modos diversos, na terra; mas às vezes de ordem meramente patrimonial[12] - tiveram lugar a partir da década de 1850, início da colonização alemã na região de

---

[8] Silvio Coelho dos SANTOS, Índios e Brancos do Sul do Brasil - A dramática experiência dos Xokleng, Editora Movimento, 1987, Porto Alegre, p. 33-37.

[9] Ibidem, p. 208-209.

[10] Constava de referida Carta Régia, entre outros tópicos: "...ao oeste da estrada real, desde a Villa da Faxina até a Villa de Lages, a maior parte das fazendas... se vão despovoando, umas por terem os índios Bugres morto os seus moradores, e outras como temor de que sejam igualmente victimas...; sendo-me também igualmente presentes os louváveis fructos que tem resultado das providências dadas contra os Botocudos, e fazendo-me cada dia mais evidente que não há meio algum de civilizar os povos bárbaros, senão ligando-os a uma escola severa (...) desde o momento em que receberdes esta minha Carta Regia, deveis considerar como principiada a guerra contra estes bárbaros Índios". ARAÚJO, Legislação Brasileira, Typ. Imp., 1836, vol. I, p.20-21, apud SANTOS, op. cit. p. 54.

[11] SANTOS, op. cit., p. 37.

[12] Ibidem, p.100: "Não há dúvida de que a fome levou os Xokleng a depredar a propriedade do civilizado. A depredação, no caso, foi a solução encontrada para obter alimentos, cada vez mais escassos. Mas não somente

Blumenau. Muitas vezes, todavia, em razão da superioridade da arma de fogo do colono frente às flechas, lanças e bordunas dos nativos, que também feriram e mataram colonos e suas famílias[13], traduziam-se em verdadeiras chacinas ou "razias" de bugres pelas "tropas de bugreiros"[14], culminando com o quase extermínio dos Xokleng.

Apenas em 1910 o governo republicano, inspirado por ideais patrióticos e humanitários, cria o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) destinado a pacificá-los, catequizá-los e incorporá-los, quanto possível, à cultura da sociedade envolvente, o que todavia é visto com desconfiança pela colônia germânica[15].

3.2 DA "PACIFICAÇÃO" À INSERÇÃO NA ECONOMIA REGIONAL

Em 1913 o SPI fez instalar, junto aos Rios Platê e Krauel, afluentes do Rio Hercílio, uns postos de atração sob forma de ranchos rústicos, com alguma plantação, objetivando "atrair o convívio pacífico" dos grupos Xokleng, até então arredios. Foi em setembro de 1914 que o indigenista do SPI Eduardo de Lima e Silva Hoehran manteve o primeiro contato pacífico com um grupo de índios Xokleng, atravessando o Rio Hercílio junto à foz com o Rio Platê, depondo ostensivamente as armas que trazia ocultas na canoa[16], na região hoje compreendida pela Terra Indígena Ibirama. A partir desse fato, que deixou feridos alguns funcionários do SPI, foi deflagrado um canal de comunicação com esse grupo, com auxílio de índios Kaingang trazidos do Paraná, adotando-se a prática, de resto consagrada na cultura indígena em suas relações internas de natureza política e social, de presentear os índios com roupas e outros utensílios[17].

---

a fome levou os indígenas aos assaltos. Em decorrência do contato que eles começaram a ter com os civilizados, vieram a conhecer os instrumentos de ferro e aço. E não resistiram a eles. Adaptaram o ferro às suas armas tradicionais, a lança e a flecha. Substituíram suas frágeis panelas de barro cozido pelas resistentes panelas de ferro. Aprenderam a usar facas e machados de aço, em substituição às lascas de taquara e às lâminas de pedra."

[13] SANTOS, op.cit., p. 97 e ss, especialmente p. 107-108, quadro que revela o número registrado de brancos mortos e feridos na região da colônia dirigida por Dr. Blumenau, entre os anos de 1850 e 1914: 40 brancos mortos e 22 feridos, em 74 anos de colonização.

[14] Ibidem, p. 81 e 86: Trecho de artigo do jornal Blumenau Zeitung de 1904, segundo o Jornal Novidades, de Itajaí: "Os homens avistaram um rancho grande de 35 metros de comprimento e 10 metros de largura, e mais alguns ranchos pequenos. Calcularam que dentro do acampamento deviam viver perto de 230 almas, a maior parte mulheres e crianças. O acampamento estava situado num alto, rodeado de taquara, o que serviu aos caçadores para se ocultarem. Como ficou combinado, o assalto foi executado no dia seguinte ao romper do dia. O pavor e a consternação produzidas pelo assalto foi tal, que os bugres nem pensaram em defender-se, a única coisa que fizeram foi procurar abrigar com o próprio corpo a vida das mulheres e crianças. Baldados intentos!!! Os inimigos não pouparam vida nenhuma; depois de terem iniciado a sua obra com balas, a finalizaram com facas. Nem se comoveram com os gemidos e gritos das crianças que estavam agarradas ao corpo prostrado das mães! Foi tudo massacrado."

[15] Ibidem, p. 125-134: "Para as empresas privadas, a maioria influenciada por capitais estrangeiros, o SPI significava uma interferência do governo federal em assuntos internos dos Estados. Para as colônias, e para quase todos os imigrantes, o Serviço promovia a valorização do indígena em detrimento da população que realmente trabalhava e fazia crescer o país. Para todos esses o índio era problema das administrações locais e, por isso, a interferência federal era indevida."

[16] Idem, op. cit. p.144-146, reproduzindo a narração do episódio histórico por José Deeke, que o presenciou, em parte, horas depois do primeiro contato.

[17] José DEEKE (1967, p.128-129), apud SANTOS, op. cit., p.148: "Mal chegava uma remessa de coisas novas, como cobertores, fazendas e objetos de ferro e era distribuída, já eles estavam exigindo outras novidades, e se estas não chegassem como eles desejavam, ele [Eduardo, o pacificador] tinha de ser castigado; eles o punham a um canto e xingavam-no, cutucando-o com a ponta de suas lanças afiadas, de sorte ele via a cada instante a morte diante dos olhos."

Com a escassez das "cevas" (presentes deixados no mato) e das roças dos funcionários do posto indígena, o posto passou a organizar roças trabalhadas pelos próprios índios, *coletivamente*, sistema que perdurou até 1925, quando uns índios passaram a fazer roças individuais, por famílias, negando-se a trabalhar "para o posto", que então adotou a política de ofertar no mercado regional os excedentes produzidos pelas famílias[18].

Nos primeiros anos de pacificação houve dizimação de aproximadamente dois terços do grupo indígena então atraído, de 400 indivíduos em 1914, para 106 em 1932[19], causada pelas constantes epidemias de gripe ("kozurro") e pneumonia, transmitidas por brancos contaminados dos quais os índios se aproximassem, e depois espraiadas dentro da própria comunidade. A mudança na dieta alimentar – de caça e coleta – para alimentos cultivados em roças[20], foi outro fator que contribuiu para essa depopulação inicial, além de timbrar indelevelmente a história do contato e da mudança cultural, do nomadismo para o sedentarismo.

A atuação do posto de atendimento indígena em Ibirama – sob a longa direção tutelar do pacificador Eduardo Hoehran que nela imprimiu paixão e sabedoria – foi marcada pelo propósito de filtrar e selecionar os contatos entre índios e brancos[21], o que todavia não logrou evitar o recrudescimento dos apetites, de ambos os lados, por uma interação (assimétrica): os brancos interessados na exploração das riquezas da área indígena, e os índios nos bens de consumo da sociedade envolvente[22].

A partir do desligamento de Hoehran em 1954, *"a reserva logo foi rasgada por uma **estrada** que, seguindo o curso do Rio Itajaí do Norte (Hercílio), atingia povoações e serrarias localizadas além de seu limite. Aos indígenas foi permitido começar a exploração dos recursos naturais (Euterpe edullis Mart). Terras da reserva foram arrendadas para civilizados explorarem; contratos foram efetivados entre o órgão oficial de proteção, representado pela 7ª Inspetoria, e empresários regionais para exploração de madeiras; roças foram feitas coma mão de obra indígena. Os índios adquiriram, nesse ínterim, possibilidades novas de sair da reserva; de comercializar seus produtos; de consumirem bens. Entraram definitivamente na faixa de produtores e consumidores. Integraram-se à economia regional".*[23]

3.3 Da construção da Barragem Norte entre 1976 e 1992

---

[18] SANTOS, op. cit. p.182-183.

[19] Ibidem, p. 181, segundo recenseamento feito pelo antropólogo Jules Henry, naquele ano, que viveu 14 meses entre os Xokleng.

[20] Ibidem, p. 178.

[21] Ibidem, p. 230.

[22] Ibidem, p. 235: "Há muito Hoehran desanimara. Pouco saía de sua casa. Controlava o que se passava na reserva através de alguns funcionários. Os índios sobreviviam à custa de pequenas roças e da prática ainda caça e da coleta. Como não havia estrada que permitisse chegar ao centro da reserva, o contato com os civilizados ainda era reduzido. Mas, é claro, os próprios índios ansiavam por estreitar os elos com a civilização. Queriam casas, como as dos brancos; queriam ferramentas; queriam vestuário; queriam estradas. Queriam tudo aquilo que lhes eram sugeridos pelos regionais... Entretanto, havia Hoehran. Era necessário sua anuência. Era necessário seu apoio. Os regionais interessados em utilizar o potencial de mão de obra e de capacidade de consumo dos indígenas, além de toda riqueza representada pelos recursos florestais, desejavam abrir a reserva. Para tanto Hoehran era obstáculo. Ele nunca permitira que a área indígena fosse cortada por estradas; não deixara jamais que os índios explorassem recursos florestais; dificultava ao máximo a saída de índios par servir de mão de obra em iniciativas dos civilizados. Nesse instante, o pacificador é rejeitado tanto índios como por brancos. Ele era obstáculo ao alcance de objetivos ou de promessas."

[23] Ibidem, p. 236.

As enchentes na região do médio vale do Rio Itajaí-Açu (Blumenau) foram registradas desde o princípio da colonização: p.ex. em 1852 (sic.) houve cheia de 16 metros acima do nível normal; em 1911 deu-se a maior cheia registrada, com mais de 19 metros acima do nível normal. Até a década de 80 do século XX dezenas de enchentes, entre 8 e 12 metros, assolaram a região[24].

Diante dos impactos econômicos e sociais historicamente produzidos pelas cheias na região do médio vale, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, encomendou um estudo para promoção de medidas mitigadoras dos seus efeitos, estudo que foi realizado pela empresa de engenharia Machado da Costa S.A., entre os anos de 1958 e 1962[25], que previa a construção de cinco barragens de contensão de cheias na bacia hidrográfica. Apenas três dessas barragens foram efetivamente construídas: a Barragem Oeste, no município de Taió; a Barragem Sul, em Ituporanga, concluídas em 1973 e 1975; e a Barragem Norte, no município de José Boiteux, última a ser construída, e a maior delas em capacidade de acumulação.

A Barragem Norte, no Rio Hercílio, objeto da presente ação, teve suas obras iniciadas em 1976. Já em 7 de outubro de 1975, para viabilizar sua edificação, o Presidente da República Ernesto Geisel edita o **Decreto 76.392**, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo DNOS, de "*uma área de terreno titulada a diversos particulares*", de 14 milhões de m2, "*necessária à construção da Barragem Norte e obras complementares... e faixa para implantação de nova estrada de contorno*", correspondente a uma cota arbitrária de 306,5 metros de altura (em relação ao nível do mar), e cujo art. 2º excluía da declaração de utilidade pública as áreas existentes na região que constituíssem "Reservas Indígenas".

Iniciada em 1976, já em 1980 a Construtora Alcino Correa S.A. paralisava as obras por falta de alocação de verbas pelos órgãos públicos[26]. Em 1983 foi realizada nova concorrência, e a obra foi retomada pela C.R. Almeida S.A..

Pesquisadores coordenados por Dennis Werner[27], ao estabeleceram uma comparação entre os processos de desapropriação e indenização envolvendo as comunidades das três distintas barragens – Ituporanga, Taió e Ibirama – revelaram que nesta última os colonos (mas não os índios) tiveram maior poder de barganha perante a autarquia e puderam obter compensações menos injustas. Quanto à Barragem Norte, afirmam os professores:

> *"...dois túneis foram construídos para desviar a água durante a construção da barragem, e uma ensecadeira de terra foi elevada para represar a água temporariamente em épocas de chuvas fortes. Os túneis entupiam periodicamente, provocando enchentes atrás da ensecadeira e impedindo o uso de estradas, inundando casas e propriedades de colonos e índios. Depois de cada inundação era exigido do DNOS a indenização dos prejuízos sofridos pelas populações (...) Em dezembro de 1978 houve um primeiro rompimento da ensecadeira, causando enchentes rio abaixo. Outros rompimentos da ensecadeira ocorreram em outubro de 1979 e dezembro de 1980 (...) O rompimento ocorrido em dezembro de 1980 foi atribuído então, à maior precipitação ocorrida na área em 100 anos (O Estado, 27-3-81). Numa destas enchentes morreu uma menina na reserva indígena aumentando a tensão da população. Em conseqüência, o prefeito*

---

[24] Sálvio MÜLLER, Opressão e Depredação, Editora Furb, p.32. Na página eletrônica do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, há série histórica das cheias na região: *www.comiteitajai.org.br*.

[25] Relatório do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, apud Sálvio MÜLLER, Opressão e depredação, p.35. Igualmente, Beate FRANK, *Uma história das enchentes e seus ensinamentos*, in: Beate FRANK e Adilson PINHEIRO, Enchentes na bacia do Itajaí; 20 anos de experiências, Edifurb, Blumenau, 2003, p.32-35.

[26] Sálvio MÜLLER, op. cit. p.37.

[27] As enchentes do vale do Itajaí, as barragens e suas conseqüências sociais, Cadernos de Ciências Sociais, UFSC, v. 7, n. 1., 1987, p. 58-60 (Anexo 01 PA-MPF).

de Ibirama recebeu ameaças de seqüestro e morte e alguns índios prometeram dinamitar a barragem (O Estado 29-8-80). Por causa dos protestos, depois do último rompimento da ensecadeira, a obra foi paralisada para permitir a construção das estradas de contorno e para reanálise da questão da ensecadeira. Só em abril de 1983 foi reiniciada a obra, desta vez substituindo-se a ensecadeira por uma galeria para desviar (e não represar) a água durante períodos de chuvas"[28].

Uma vez percebida a inexorabilidade da construção da barragem, a comunidade indígena, tendo sido alijada do processo de decisão, vê-se inserida num cenário de choque de interesses: internamente, a perspectiva a exploração da madeira sujeita à inundação[29] serve de estratégia ao mesmo tempo de subsistência e dominação interna, em detrimento dos cafuzos e guaranis[30]. Do lado externo, madeireiras e caminhoneiros adquirem as madeiras a preço vil, aproveitando-se da inexperiência comercial dos índios, e locupletando-se ilicitamente[31], algumas vezes com a cumplicidade de funcionários da Funai[32]., quadro que agrava a insegurança quanto ao futuro das famílias e da comunidade, e sua dependência para com a sociedade envolvente[33].

A Barragem Norte foi inaugurada em 1992.

3.4 A PRIMEIRA INDENIZAÇÃO PAGA PELO DNOS EM JULHO DE 1980

Nos anos de 1978, 1979 e 1980, após o início das obras, foram verificadas cheias que, aliadas ao represamento da água por ensecadeiras para a continuidade da obra, causaram sérios prejuízos às benfeitorias das famílias indígenas que residiam ao longo daquele rio, prejuízos esses que ensejaram a primeira indenização paga pelo DNOS em julho de 1980. Esse quadro – inclusive seus trágicos efeitos – foi assim relatado por Alexandro Machado Namem[34]:

> *"Logo em seguida, em dezembro de 1978, ocorreu a primeira das cinco enchentes causadas pelas obras da barragem. As enchentes de dezembro de 1978, julho de 1983 e agosto de 1984, ocorridas a montante da barragem, atingiram os habitantes da área indígena. As enchentes de oito de outubro de 1979 e dezembro de 1980, ocorridas a jusante da barragem, atingiram regionais dos Municípios catarinenses de José Boiteux, Presidente Getúlio e Ibirama e também os habitantes da área indígena. A população da área indígena teve inúmeros prejuízos com essas enchentes[28] e a única indenização paga, em onze de julho de 1980, pelos prejuízos da enchente de oito de outubro de 1979, não cobriu o valor dos mesmos, além de estar inflacionada quando do seu recebimento.* [nota de rodapé] *[28] Para dar uma noção mais ampla do impacto dessas enchentes, e também, para rechaçar de antemão qualquer versão que argumente ser a*

---

[28] Dennis WERNER (coord.), op. cit., p. 56 (Anexo 01 PA-MPF).

[29] Sálvio MÜLLER, Opressão e depredação, p. 46.

[30] Ibidem, p.44-45.

[31] Há inquérito civil público instaurado pelo MPF em 2001 para apurar a responsabilidade de madeireiras na exploração predatória da floresta indígena. Numa ação judicial que tramitou em Florianópolis, houve condenação de Ibama e Funai em relação ao mesmo fato.

[32] Sálvio MÜLLER, op. cit. p.56-57: "Todos os membros da comunidade, abordados sobre o assunto, relataram acontecimentos envolvendo funcionários da FUNAI no comércio de madeira. Da mesma maneira, indivíduos de fora da comunidade e ligados ao comércio e beneficiamento de madeira da Reserva (24), apontaram o envolvimento desses funcionários. Deve-se ressaltar, no entanto, que esses depoimentos, de dentro e de fora da comunidade, levam uma forte carga de auto-defesa. No entanto, mesmo assim autorizam concluir pela existência de fortes indícios de que alguns funcionários do Posto Indígena de Ibirama e da Delegacia de Curitiba tiveram algum tipo de participação no comércio ilegal de madeira da Reserva Indígena de Ibirama."

[33] Ibidem, p. 49: "Foi possível perceber a extrema tensão por que passa essa gente, ao se situar no bojo de contradições tão extremadas e também foi possível aquilatar as conseqüências em termos de 'stress' físico, psíquico e social que sofreu: aumentou a exploração do trabalho mediante o aviltamento dos preços, bem como aumentou a pobreza geral pela maior dependência de bens de primeira necessidade oriundos de fora do Posto, uma vez que se abandonou parte da atividade agrícola de subsistência."

[34] Botocudo: uma histórica de contato, Editora da Furb, p.78.

população da área indígena incapaz de mensurar as perdas decorrentes das enchentes provocadas pela barragem ou esperta demais a ponto de aumentar e inventar perdas para obter indenização (o que já ouvi não penas na área indígena ou em cidades próximas à mesma, mas também nos meios acadêmicos), relaciono as perdas conforme as versões nativas: morte de animais domésticos, perda de plantações, árvores frutíferas, mobília, benfeitorias diversas, instalações elétricas, roupas, redes de pesca, alimentos, aparelhos elétricos, canoas, casas, motores, madeira serrada, documentos, ferramentas e máquinas diversas relacionadas à agricultura, automóveis, serras-motor, entre outras. Juntam-se a isso, como danos irreparáveis, abortamento possivelmente provocados pelo pânico devido à rapidez das inundações e, também, mortes de crianças por doenças possivelmente provocadas por lama e água parada (embora eu não tenha tido acesso aos laudos médicos, segundo familiares dessas crianças, essas doenças e suas possíveis causas foram diagnosticadas por médicos da região). É importante registrar, também, que algumas famílias perderam tudo que tinham em virtude dessas enchentes, tendo suas vidas sido drasticamente modificadas."

O Jornal O Estado do dia 19 de junho de 1980 (fl. 1133 PA-MPF) publica matéria intitulada "Índios de Ibirama poderão receber indenização" afirmando que: *"O delegado da Funai em Curitiba acaba de comunicar ao presidente da Comissão Parlamentar Externa da Assembléia Legislativa, que trata dos problemas dos índios de Ibirama, que será efetuado o pagamento das indenizações aos prejuízos causados aos índios com a enchente do Rio Hercílio, ocorrida no ano passado* [isto é, 1979]". Notícia do mesmo jornal do dia 10 de julho daquele ano de 1980 (fl. 1134 PA-MPF) confirma que *"Foi entregue ontem no DNOS a quantia de Cr 926 mil 352 cruzeiros como forma de indenização aos índios de Ibirama já que muitos deles saíram de sua reserva para outras terras."*

Daí se vê que o fundamento dessa primeira indenização de julho de 1980 residia nas perdas materiais imediatas havidas com as enchentes de dezembro de 1978 e outubro de 1979, e não na afetação de parte da terra indígena à bacia de contensão.

3.5 A SEGUNDA INDENIZAÇÃO PAGA PELO DNOS EM SETEMBRO DE 1983

A comunidade indígena, tendo suportado nos primeiros anos de construção da Barragem a desinformação, o alagamento e perda de casas e plantações, e a iminência de remoção, terminou motivando a FUNAI a celebrar um acordo escrito com o DNOS consubstanciado no "Convênio 29/81", publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 24 de julho de 1981 (fl. 1120 PA-MPF), que dispunha:

"CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto. O presente convênio tem por objetivos:

a) a remoção das famílias indígenas cujas residências serão atingidas pela bacia de acumulação...;

b) a transferência dos bens removíveis, de propriedade dos silvícolas...;

c) a construção de novas benfeitorias[35] no local denominado Sede do Posto...;

d) assegurar à comunidade indígena, a indenização, com justo preço das culturas que serão atingidas pelas águas acumuladas pela Barragem, bem como proporcionar aos indígenas o uso de aludida área para os fins de caça, pesca, pecuária, e exploração florestal, por ocasião da vazão da baixa hidráulica, com respeito, por parte dos indígenas, do objetivo principal da desocupação dessa área que é o de propiciar a contensão dágua na época das cheias;

e) garantir aos silvícolas a utilização, para caça, pesca e pecuária, durante a época de vazão bacia hidráulica, a área de 724.5640 ha,contígua à Reserva Indígena Ibirama, objeto de desapropriação contra terceiros promovida pelo DNOS;

[35] A cláusula segunda deste convênio especifica tais benfeitorias como sendo 63 casas de madeira para habitação, e outras para escola, igreja e enfermaria, além de 2,5 km de "estrada de acesso" e outros 30 km de estrada "contornando a margem esquerda", entre outras.

f) estabelecer que deverá ser respeitada... pelos indígenas... uma faixa de 30 ha, partindo do eixo da Barragem para montante... com vistas à segurança da obra...;

g) financiamento, por parte do DNOS, de um projeto de desenvolvimento agrícola e florestal, no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), a ser elaborado pela Fundação, visando o aproveitamento das áreas agricultáveis das encostas, como forma de recompensar a Comunidade Indígena da perda que sofrerá em decorrência da submersão das terras cultiváveis da Reserva Indígena Ibirama."

O que se extrai da alínea "d" desta cláusula primeira é que o **fundamento jurídico** da indenização ali prevista residia apenas na perda das "culturas que serão atingidas pelas águas acumuladas pela Barragem", e não na perda mesma do território indígena (e muito menos em sua dimensão cultural), inclusive porque essa cláusula prevê a possibilidade de "uso" daquela área, uso que, todavia, depois da remoção morro acima das moradias erigidas junto aos Rios Hercílio e Platê, não se verificou nem se poderia verificar.

Durante a paralisação das obras entre 1980 e agosto de 1983, as benfeitorias previstas nesse convênio de 1981 também não haviam sido implementadas, como se extrai da matéria do jornal O Estado do dia 1º de junho de 1983 intitulada "Índios não receberam indenização, mas promessa de Cr$ 500 milhões" (fl. 1142 PA-MPF), que afirma:

"A Rodovia de Contorno, dividida em duas partes, lado esquerdo que vai até a Reserva Indígena e do lado direito, beneficiando a população do Rio Dollmann vai ser iniciada hoje mesmo [1º.08.1983]. *O compromisso foi firmado entre o Diretor Regional do DNOS...com o prefeito de Ibirama... e com os dirigentes indígenas das tribos Kaingang e Xokleng. (...) Os Cr$ 184 milhões da indenização de 80* [rectius: 8] *por cento da terra da Reserva Duque de Caxias serão pagos pelo DNOS em data a ser fixada. (...) Os serviços da parte esquerda da Rodovia de Contorno, paralisados, uma vez que foi dada prioridade ao lado direito, serão reiniciados hoje mesmo. Ali serão aplicados Cr$ 150 milhões, computando um revestimento primário de boa qualidade. A Fundação Nacional do Índio se comprometeu a construir 68 unidades, entre residências, enfermarias e escolas à medida que os índios serão deslocados com o alagamento de suas terras onde residem. Para essas construções, estão previstos gastos da ordem de Cr$ 150 milhões."*

Entre agosto e setembro de 1983 teve lugar uma **segunda indenização** paga à comunidade indígena pelo DNOS, como antecipou a matéria do jornal O Estado do dia 13 de agosto de 1983 intitulada "Correia anuncia verba para indenizar índio" (fl. 1144 PA-MPF), que afirmava: *"Blumenau – Há vários anos reivindicando soluções para os problemas dos índios de Ibirama, o Deputado Álvaro Correia (PMDB) informou que foram liberados Cr$ 217.397.310 para a indenização de terras indígenas que serão inundadas, o que representa quase oito por cento dos 14.517 hectares que compreendem a reserva indígena Duque de Caxias".* Esse pagamento só seria efetivado em setembro de 1983.

Os pesquisadores coordenados por Dennis Werner[36] narram o seguinte:

"As indenizações pelas terras a serem inundadas no Posto Indígena Ibirama foram diferentes das indenizações pagas aos colonos de Ituporanga e Ibirama. Os prejuízos sofridos com as inundações provocadas pelo entupimento da água atrás da ensecadeira foram indenizados imediatamente pelo DNOS de forma individual, como no caso dos colonos de Barra Dollmann e outras localidades rio jusante[37]*. Contudo, desacordos entre os índios, a FUNAI e o DNOS, implicaram em que os índios fossem os últimos a receberem* (sic.) *a indenização das terras e benfeitorias inundadas pela represa. No início os índios consideraram a possibilidade de receber indenização em terras, mas logo se perceberam que não existiam terras equivalentes por perto da reserva. Só em março de 1983 as lideranças indígenas assinaram um*

[36] As enchentes do vale do Itajaí, as barragens e suas conseqüências sociais, p. 58-60 (Anexo 01 PA-MPF).

[37] "Jusante", relativamente ao leito do Rio, significa a direção do olhar do observador de costas para a nascente do Rio e de frente para sua foz, esteja ela a leste ou a oeste da nascente. "Montante" significa o sentido contrário, da foz para a nascente.

13
110

acordo com o DNOS para receber Cr$ 217.408.197,60 (duzentos e dezessete milhões, quatrocentos e oito mil, cento e noventa e sete cruzeiros e sessenta centavos). O total desta indenização foi calculado pelas lideranças indígenas com base no valor das terras locais e com assessoria de especialistas da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), e correspondia exclusivamente a indenização das terras a serem perdidas, não incluindo as benfeitorias existentes ou as estradas a serem inundadas. Este pagamento só foi efetivado em setembro. A divisão deste valor e paralelamente a questão da reconstrução das benfeitorias gerou uma grande polêmica dentro da reserva. As razões das discordâncias no interior da reserva serão discutidas mais adiante. A distribuição da indenização foi feita da seguinte forma: os índios que moravam na área da sede do posto (a área a ser inundada) receberam Cr$ 155.987.916,80 (cento e cinqüenta e cinco milhões...); os índios do Bugio receberam Cr$ 52.420.190,00 (cinqüenta e dois milhões); e os índios Guarani receberam Cr$ 9.000.000,00 (nove milhões). A divisão dos recursos em cada grupo também foi diferenciada. No Bugio, por sugestão da FUNAI, parte do dinheiro foi destinada a um projeto comunitário de eletrificação e a compra de uma Kombi 0km., para o uso da comunidade. O restante foi dividido entre as várias famílias. Na sede, por imposição da FUNAI, 50% do valor percebido pelas famílias foi colocado em caderneta de poupança, em contas individuais, sendo que poderiam dispor dos juros mensais fazendo as retiradas somente com as assinaturas do líder da comunidade e do chefe do Posto. Esta aplicação foi fixa por um ano. Os outros 50%, as famílias puderam dispor de imediato e utilizaram na melhoria das casas, a aquisição de eletrodomésticos, mobiliário, automóveis, roupas, calçados e alimentação. Desta forma, em pouco tempo os recursos foram esgotados. Há que se mencionar que o comércio local pressionou e incentivou para que os índios adquirissem produtos supérfluos. Conclui-se pois, que o grande beneficiário foi o comércio da região."

Com efeito, embora a comunidade indígena tenha também sido contemplada com indenização em dinheiro, sucede, em primeiro lugar, que seu **valor** desconsidera as dimensões paisagística e cultural do ambiente, como elemento constitutivo da identidade étnica da comunidade autora, além de outros danos decorrentes. Em segundo lugar, a forma irresponsável como se deu o pagamento – sustenta agora o MPF – carreou **efeitos sociais** verdadeiramente degradantes, terminando por agravar a discriminação social do índio e sua dependência para com a sociedade regional.

4. CAUSA DE PEDIR

Trata-se, agora, nesse tópico sobre a causa de pedir, de elencar propriamente os fatos jurídicos que consubstanciam danos patrimoniais e culturais à comunidade indígena, para os quais concorreram, em caráter determinante, a edificação e a operação da Barragem Norte.

Tendo em conta o princípio da **responsabilidade objetiva** do Estado, agasalhado pelo regime constitucional anterior no então art. 107 da Carta de 69, hoje estampado no art. 37, § 6º da Constituição de 1988, cumpre demonstrar, aqui, o **nexo causal** entre a atuação estatal federal, consubstanciada na edificação e funcionamento de obra pública de represamento de um rio, em benefício do Estado-membro, e os resultados danosos suportados pelas pessoas integrantes do grupo social indígena.

Em tema de responsabilidade civil *do Estado*, a indagação acerca da existência ou não de culpa[38] do agente é abstraída e substituída pela noção de "risco" da atividade, cumprindo, nessas

[38] Em direito privado, a idéia de culpa ora é assimilada à de ilicitude, identificando-se com ela, ora é dela apartada. Caio Mário da SILVA PEREIRA, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, afirma que a doutrina subjetiva faz repousar a responsabilidade civil no *ato ilícito*, que de sua vez encerra três elementos – dano, culpa e relação de causalidade (p.71)."O conceito de culpa é unitário (...) Em toda culpa há uma violação do ordenamento jurídico, caracterizando ontologicamente o comportamento ilícito. Não importa se a norma preexistente é a geral, contida na lei, ou é a particular, consignada no contrato" (p.78). Por outro giro, Pontes de MIRANDA, Tratado de Direito Privado, tomo II, Bookseller, § 175, p.287-288, distingue: "A culpa é

hipóteses, verificar apenas: a) a existência de prejuízo ou dano e b) o nexo causal entre o dano e a atividade estatal.

4.1 Do esquema básico de funcionamento da Barragem Norte

A formação da bacia de acumulação de água não é um fato permanente, e sim intermitente; ou seja, a Barragem Norte só é acionada, fechando-se as comportas, quando o exijam as condições climáticas da região do Rio Itajaí-Açu. Daí que o volume efetivo da bacia de contensão varia, entre outros fatores, conforme a intensidade das chuvas e o tempo do represamento, que pode durar dias, semanas ou meses.

A área indígena destinada a abrigar a bacia de contensão é de 856 hectares[39], medida essa que decorre da projeção ideal, sobre a topografia da região, da cota (altura) da barragem, que é de 60 metros.

Outro aspecto relevante, além da *área* da bacia propriamente, é a comparação da *velocidade* com que o Rio Hercílio aumenta seu nível em época de cheias, antes e depois da barragem. Sim, porque mesmo antes da construção da barragem todos os rios da bacia hidrográfica do Itajaí-Açu – inclusive o Hercílio – sujeitavam-se naturalmente a cheias verificadas historicamente. Todavia, com a construção da Barragem Norte – e o seu acionamento – não só as águas represadas do Hercílio chegam a um *nível* mais alto do que o das cheias ordinárias anteriores à obra, mas também – aí uma diferença importante – a *velocidade* com que suas águas sobem foi drasticamente aumentada, resultando, inclusive, em mortes por afogamento no lago de contensão.

Estudos têm revelado a eficácia das barragens na função de prevenção de cheias: "*Torrico, Abasto e Cordero (1993) apresentam as reduções de níveis nas seções fluviométricas sob a influência da barragem Norte. Na seção fluviométrica de Ibirama, a barragem Norte reduz os níveis em 2,50m, enquanto em Apiúna a redução é de 1,20m, em Indaial de 1,00m e, em Blumenau, de 2,50m*"[40]. São inegáveis os benefícios sociais e econômicos proporcionados pelas barragens aos grupos sociais das regiões do médio vale do Rio Itajaí-Açu, e ao desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina, ao proverem segurança às atividades econômicas de trabalho, de investimento, de produção de bens e serviços, de circulação e de consumo, havidas nessa região. Isso não significa que o desenvolvimento econômico deva ser perseguido a qualquer preço, como p.ex., nesse caso, à custa da degradação ambiental e cultural das minorias étnicas.

4.2 Inconstitucionalidade do uso de terra indígena como bacia de acumulação

A **afetação** de parte da terra indígena para fins de contensão de cheias importou em flagrante violação ao art. 198 da Constituição de 1969: *("As terras* habitadas *pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nela existentes")*, precisamente na medida em que uma tal afetação (aproveitamento de terra indígena para abrigar bacia

---

inconfundível com a contrariedade a direito. Opera, no suporte fático, como *plus*. Culpa tem quem atua, positivamente, ou negativamente, como causa evitável de algum dano, ou infração. Há, no conceito, implícita, a reprovação, posto que haja culpa de atos não reprováveis e, até de atos dignos de louvor (...) No direito, porém, é limitado à causação, no plano psíquico, de atos, positivos ou negativos, reprováveis (...) Aí, bem se vê que os elementos culpa e contrariedade a direito, que algumas vezes são necessários, juntamente, nos suportes fáticos (art. 159), nem sempre aparecem juntos".

[39] Cf. estudo empreendido pela Funai a fl. 705 do procedimento MPF 08122-1.00692/97-16.

[40] Adilson PINHEIRO e Beate FRANK, *Obras de controle de cheias*, in: Idem, Enchentes na bacia do Itajaí: 20 anos de experiência, Edifurb, Blumenau, 2003, p. 144-145.

de contensão) não era admitida pela norma constitucional que afirmava, como sempre se afirmou desde a Carta 1934, a **inalienabilidade** das terras indígenas, bem como, desde a Carta de 1969, a **exclusividade do usufruto**, não havendo ressalva, na Constituição pretérita, como faz a atual Carta de 1988, quanto à possibilidade de "aproveitamento dos recursos hídricos".

Se a Constituição de 1988, no art. 231, § 3º, admitiu, sob condições, um tal "aproveitamento de recursos hídricos", então a afetação das terras indígenas a finalidade estranha a sua vocação constitucional, por obra de barragem em estágio de construção, que até então era inquinada de inconstitucionalidade *material*, ou seja, contrária à exclusividade do usufruto, converteu-se em inconstitucionalidade de tipo *formal* a partir da Carta de outubro de 1988, uma vez que não foram observadas as novas exigências constitucionais, de resto auto-aplicáveis, para a legitimidade do "aproveitamento de recursos hídricos" em terras indígenas, nomeadamente: a "autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas" (art. 231, § 3º), omissão que autoriza o intérprete a falar em ilícito consumado.

Para além da inconstitucionalidade mesma da desafetação da terra indígena, integram a causa de pedir da presente ação diversos fatos jurídicos que configuram danos patrimoniais e culturais à comunidade indígena.

4.3 A PRIVAÇÃO DO USUFRUTO SOBRE AS TERRAS CEDIDAS À BACIA DE CONTENSÃO

O fato jurídico fundamental é a privação definitiva – enquanto durar a barragem – do usufruto do território afetado ao controle de cheias. Embora a bacia de contensão seja temporária e intermitente, o fato é que, para dar lugar à bacia, que ocupa a parte baixa do vale dos Rios Hercílio e Platê, houve **privação** definitiva, pela comunidade, do exercício do **usufruto exclusivo** das riquezas naturais daquela porção de terra, garantido pelo art. 198 da Constituição de 1969 *("As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis... a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nela existentes")*, direito esse mantido pela Constituição de 1988, se bem que pontualmente modificado: enquanto no regime anterior o usufruto não encerrava restrições – daí ter Pontes de Miranda afirmado *"o usufruto é pleno, compreende o uso e a fruição, quer se trate de minerais, de vegetais ou de animais"*[41] – a Carta de 1988, de sua vez, não reconhece aos índios o usufruto das riquezas *do subsolo*, e admite o aproveitamento das águas das terras indígenas, todavia mediante autorização do Congresso Nacional, o que não se deu aqui, como se viu.

Uma tal privação ao exercício do usufruto se manifesta desde logo na patente vedação ao trânsito, à habitação, à plantação, à pastagem, e a qualquer outra forma de uso e fruição dessa área por quem quer que seja. Tanto é assim que as famílias que ocupavam a área da bacia foram **removidas** para uma parte mais alta do mesmo vale.

Enfim, a terra afetada à contensão das enchentes, em benefício das populações das cidades a jusante da barragem e do parque industrial da região, não têm qualquer perspectiva de utilidade ou destinação propriamente indígena. Trata-se, portanto, de um bem resolutamente subtraído de toda possibilidade de uso e função indígenas, arrancado e alienado – jurídica e espiritualmente, para o futuro e para o passado – do patrimônio material e imaterial indígena.

4.4 DIMENSÃO CULTURAL E COLETIVA DO USUFRUTO INDÍGENA. NATUREZA CULTURAL DO DANO FUNDAMENTAL

[41] Pontes de MIRANDA, Comentários à Constituição de 1967, com emenda de 1969, tomo VI, Forense, 1987, p.457.

O usufruto constitucional sobre as terras indígenas constitui **direito cultural** das comunidades indígenas, e o meio ambiente objeto desse usufruto constitui **bem cultural** de natureza tanto material quanto de inequívoca dimensão imaterial (extrapatrimonial), juridicamente relevante, precisamente por conta de duas circunstâncias extraídas da Constituição: a primeira é que, na esteira do art. 216 da CF, aquele território envolve *"bens... portadores de referência à identidade, à ação, à memória"* de um grupo social – indígena – dentre os *"formadores da sociedade brasileira"*.

Ou seja, essas terras têm um "significado", um "valor", não apenas *para* a sociedade em geral[42], como também – e preponderantemente – *para* a comunidade indígena, do que é prova o art. 231, § 1º: *"São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas e caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições"*.

Eis a lição de Miguel Reale, sobre a estrutura dos bens culturais, em sua dimensão filosófica:

> *"Para compreender-se claramente o que seja o conceito filosófico de cultura, para ver como é insuficiente seu conceito sociológico e antropológico, devemos partir da observação de que a cultura é um sistema ou um conjunto de* ***bens culturais****. Que é que constitui ou forma um bem cultural? O bem cultural apresenta sempre dois elementos: - ao primeiro chamaremos de "****suporte****", e ao segundo de "****significado****", sendo este a expressão particular de um ou mais* ***valores****. Alguns exemplos simples bastam para demonstrar este fato. Tome-se uma estátua, que pode ser de bronze, de granito, ou de mármore. A matéria representa um suporte de um significado de beleza. Que é que importa em uma estátua? Depende. Há certas estátuas cujo valor único assenta no material de que são feitas... Em uma realização autêntica de valor, o que sobreleva, no entanto, é o seu significado. O que interessa, o que vale em uma estátua, é a sua forma, que traduz uma expressão de beleza, assim como em um quadro o que vale não é a tela, mas aquilo que o toque criador do artista soube projetar no mundo objetivo, tornando universal a singularidade de uma vivência, e perene o fluxo de sua experiência axiológica"*[43] (grifos apostos).

Sob o enfoque antropológico, afirma Bernardo Bernardi[44] *"São quatro os fatores essenciais da cultura. O 'anthropos', ou seja, o homem na sua realidade individual e pessoal; o 'ethnos', comunidade ou povo, entendido como associação estruturada de indivíduos; o 'oikos', o ambiente natural e cósmico dentro do qual o homem se encontra a actuar; o 'chronos', tempo, condição ao longo da qual, em continuidade de sucessão, se desenvolve a actividade humana"* (p.50).

Ao tratar do fator propriamente ambiental, "oikos", abordando especificamente o tema da tecnologia como *"atividade externa e material do homem"* destinada a *"dominar o ambiente"* (p.67), aduz Bernardi:

> *"Nas florestas equatoriais* [da África] *os pigmeus preferem a liberdade da caça e da colheita* [coleta], *enquanto os Bantos são sedentários e se dedicam ao cultivo em parcelas de terreno expressamente roçadas. (...) O ambiente natural, entendido como território, representa um elemento que o homem valoriza para a sua actividade económica e para a sua organização política. Estes dois aspectos entram como partes fundamentais na cultura. O território ou a terra assumem, deste modo, significados emotivos, jurídicos e políticos universalmente difundidos e conservados. A relação com a terra é radical; o homem extrai dela o seu sustento por processos que variam, mas com resultados de feição psicológica e jurídica que o levam a identificar a sua prosperidade, a sua própria existência, quer como indivíduo quer como comunidade, com a terra. O conceito de patrimônio cultural, que já vimos referir-se à cultura na sua totalidade, adquiriu com respeito à terra uma forma concreta singular. Trata-se duma relação hereditária que provém dos pais e que conduz ao conceito político de pátria"* (p.70) (grifos apostos).

---

[42] Daí falar-se em direito difuso ao acesso aos bens culturais, e à sua preservação.
[43] Miguel REALE, Filosofia do Direito, Saraiva, 10ª ed., 1983, p.223.
[44] Bernardo BERNARDI, Introdução aos Estudos Etno-Antropológicos, Edições 70, Lisboa, 1988 [1974].

Quanto aos valores culturais, e à idéia de complexo cultural, leciona o antropólogo italiano:

"A palavra [valor] *tem interesse económico, sociológico e filosófico. Em economia, o valor é preço determinável em termos de troca e de moeda; em sociologia, é considerado valor todo o elemento da estrutura social; em filosofia, é valor aquilo que importa ao espírito, em contraste com o 'facto' que deixa o espírito indiferente. Todos estes significados estão implícitos diretamente ou de maneira análoga no uso e na problemática da antropologia. (...) Mas, qual é a medida que faz dum facto ou duma manifestação cultural um valor? Por agora, limitar-nos-emos a dizer que é a participação na cultura como 'complexo unitário'. Aquilo que se insere nesse complexo e contribui para a sua unidade, para a sua integração, constitui um* ***bem****. Deve ser valorizado, adquirido, mantido, transmitido. É um* ***valor****. Em caso contrário, seria uma ameaça à unidade, um motivo de desintegração e de desordem, isto é um mal a evitar ou a extirpar. Desta forma, é evidente que qualquer elemento constitutivo da cultura se transforma num valor: a velhice para os Masai, a sacralidade da terra para os Talensi do Gana"* (p.36).

O jurista e sociólogo Oliveira Viana[45] ensina que a idéia de "complexo cultural" contém, além de um "sistema de normas sociais", passíveis de cristalização num código ou regulamento, "elementos externos, objetivos (transcendentes) e internos, subjetivos (imanentes)". E prossegue:

"Estes elementos conjugados ou associados formam um sistema articulado, onde vemos objetos ou fatos de ordem material, associados a reflexos condicionados, com os correspondentes sentimentos e idéias. Estes elementos penetram o homem, instalam-se mesmo dentro de sua fisiologia: e fazem-se enervação, sensibilidade, emoção, memória, volição, motricidade. (...) Em conseqüência, pensa-se de acordo com estes complexos e na forma deles; e sente-se; e age-se; e comporta-se – e vive-se. Embora sem anular-lhe a personalidade, e a sua equação pessoal, um complexo qualquer, represente o que representar, envolve sempre o homem por dentro e por fora: - e o arrasta a atitudes ou a comportamentos na sociedade. Psicologicamente, portanto, um complexo cultural é um sistema ideo-afetivo, em que se associam, sincronizados, sensibilidades, emoções, sentimentos, preconceitos, preferências, repulsões, julgamentos de valor, deliberações e, afinal, atos omissivos ou comissivos de conduta".

A segunda razão pela qual é lícito ao intérprete atribuir natureza cultural às terras indígenas – e ao usufruto que as recobre – está em que o art. 231, § 4º da CF as tem por inalienáveis[46] e indisponíveis, por isso que afetadas exclusivamente ao usufruto indígena. São pois *res extra commercium*, alheias ao regime do tráfico civil. Isso todavia não as torna de qualquer modo destituídas de valor, mas sim, e apenas, que seu valor jurídico (cultural e constitucional) não deve ser aferido apenas segundo os critérios próprios do mercado, podendo todavia, tal valor ideal, determinar-se em dinheiro, como se pretende na presente ação judicial.

Com efeito, de toda área alagável, particularmente a região em que os Rios Platê e Hercílio se encontram, ostenta uma relevância preeminente na medida em que foi ali que se deu a primeira interação social pacífica entre os índios Xokleng e a sociedade colonizadora, através do Estado brasileiro, em 1914 (valor histórico), e foi ali que se estabeleceu o primeiro posto indígena de atração.

Nem se deve estranhar o fato de se invocar nessa ação a ocorrência, simultânea, de danos *morais coletivos*, uma vez que é francamente reconhecida a existência de danos morais, de um lado – que ofendem a integridade corporal, psíquica e social do sujeito – e de danos coletivos, de outro, ou seja, aqueles suportados por um conjunto mais ou menos determinável de indivíduos, e cujos efeitos

[45] Francisco José OLIVEIRA VIANA, Instituições Políticas Brasileiras, Ed. José Olímpio, 1955, 1ºvol. (Fundamentos Sociais do Estado), p.92-93, **apud**, Carlos Alberto BITTAR FILHO, Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro, Revista de Direito do Consumidor n. 12, p.51.

[46] Todas as Constituições, a partir de 1934, atribuem às terras indígenas o timbre da "inalienabilidade" (Constituição de 1934, art. 129; CF de 1937, art. 154; CF de 1946, art. 216) bem como a destinação de servirem à "posse permanente" das comunidades indígenas.

jurídicos (direitos, pretensões ou ações) serão atribuídos aos sujeitos de modo indivisível (direito difuso) ou divisível (direito coletivo *stricto sensu*).

Duas circunstâncias, de inegável relevância jurídico-constitucional, comprovam o caráter coletivo – e indivisível – da pretensão aqui deduzida: número um, a própria condição étnica indígena, partilhada pelos membros da Comunidade autora que preencham os quesitos do art. 3º do estatuto do índio, e sua aptidão jurídica para exigir de todos a tolerância e o respeito; número dois, o usufruto constitucional titulado por todos e por cada dos membros daquela comunidade, sobre as terras indígenas, e cujo exercício o direito indígena regula.

Eis a lição de Carlos Alberto Bittar Filho[47] sobre o dano moral coletivo:

> *"...chega-se à conclusão de que o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em* ***dano moral coletivo****, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável, do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ispa)".*

Fica portanto patenteado que a remoção a que foram submetidos os membros da comunidade autora, de seu lugar tradicional e histórico de ocupação e trabalho, para as encostas do mesmo vale, ensejou um dano que não se restringe à mera privação de usufruto sobre essas terras, traduzindo-se fundamentalmente na ruptura experimentada por aquela comunidade com seu próprio passado histórico, no esfacelamento das formas tradicionais de vivência e convivência radicalmente ligadas àquele território; em prejuízo direto ao próprio "complexo cultural", que lhe confere identidade em face dos outros grupos étnicos e sociais.

4.5 EXCEÇÃO DE QUITAÇÃO: INSUBSISTÊNCIA: A) A INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO DE 1983 DESCONSIDEROU A DIMENSÃO CULTURAL DO AMBIENTE E OUTROS DANOS DECORRENTES; B) AS OBRAS RESULTANTES DE CONVÊNIOS SUBSTITUÍRAM BENS PREEXISTENTES

Dir-se-á, a título de exceção (ou fato extintivo do direito invocado), que a privação desse usufruto já foi indenizada pelo DNOS, em setembro de 1983, conforme já referido.

Ocorre, em primeiro lugar, que o montante daquela indenização não corresponde ao valor ideal desses 856 hectares das terras indígenas inundáveis ao longo do Rio Hercílio. É que, ao considerar apenas o valor mercadológico da terra, aquela avaliação deixou de levar em conta, além do aspecto paisagístico, sua **dimensão histórica e cultural**. Histórica, porque a confluência entre os Rios Hercílio e Platê é o local onde se deu o primeiro encontro pacífico dos Xokleng com o Estado brasileiro, em 1914. Cultural, porque o território indígena é inseparável do homem indígena ("a relação com a terra é radical", cf. Bernardi, op.cit., p.70). Ou seja, o território constitui elemento integrante do complexo cultural daquele grupo étnico, sendo portanto constitutivo e determinante de sua própria identidade cultural. Essa imanência não é apenas cultural, mas sim também jurídica, haja vista as garantias constitucionais de inalienabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade que revestem a relação do homem indígena com sua "terra" (art. 231, § 4º). Cumpre considerar, portanto, além da dimensão econômica, paisagística e histórica da terra, o valor cultural do território, das águas, de suas riquezas, enfim, do ambiente, e das relações sociais e culturais *ali* estabelecidas (modos de viver e de fazer), e

[47] Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasileiro, Revista de Direito do Consumidor n. 12, p.55.

que noutro meio se dão em caráter inagural, sem apoio nos usos e costumes, por isso destituídas de sentido social e cultural.

Em segundo lugar, aquela avaliação, além de ter olvidado as dimensões histórica e cultural do dano fundamental, também não levou em conta danos materiais ou imateriais daí **decorrentes**, como a remoção para as encostas íngremes dos vales dos Rios Hercílio e Platê (dificultando a deambulação, a comunicação e o fortalecimento dos laços sociais internos do grupo); a inaptidão agrícola das encostas (em prejuízo à subsistência das famílias); a inundação de cemitério e a subversão do uso dos Rios Hercílio e Platê; e finalmente, a própria perda de identidade cultural da comunidade, os quais serão detalhados em seguida.

Uma terceira razão pela qual aquela indenização em dinheiro de setembro de 1983 não logrou satisfazer a pretensão reparatória reside na forma irresponsável como se deu aquele pagamento: com efeito, ressalvada a aplicação do dinheiro em equipamentos públicos na então recém criada Aldeia Bugio, parte do dinheiro, tendo sido entregue em mãos dos índios, terminou – dada a incapacidade dos índios de interagir com autonomia no mercado regional de bens de consumo duráveis – sendo dilapidada com a aquisição de bens inservíveis, conforme relata o jornal O Estado, no dia 26 de março de 1984, em matéria intitulada "Deputado teme pela sorte dos índios que agora têm automóvel" (fl. 1146 PA-MPF):

> *"Em agosto passado, lembra Álvaro Correia, a Funai repassou a cada uma das famílias indígenas a importância de Cr$ 700 mil, além de abrir uma caderneta de poupança no montante de Cr 1 milhão para cada uma delas. Muita gente soube que os índios estavam com o dinheiro passaram a assediá-los para vender automóveis bicicletas e outras quiquilharias. Para o meu espanto, quando cheguei na reserva, deparei com dezenas de veículos trafegando em sua totalidade carros velhos adquiridos pelos índios (...) Correia lembra um episódio que dá a dimensão da penúria em que vive a comunidade da reserva Duque de Caxias. Em sua recente viagem, Correia conta que deu carona para um índio que estava na beira da estrada. O índio levava na mão um saco com um volume grande. Indagado sobre o que levava, o índio explicou que era uma cabeça de boi, que comprara por Cr$ 200 para comer."*

Por outro giro, relativamente às **obras de engenharia** previstas nos sucessivos convênios celebrados pelos réus (1981, 1987, 1992 e 1998), como casas para moradia, estradas, enfermaria, escola, posto indígena, cumpre dizer que também elas não podem ser levadas à conta da indenização por danos culturais – e por isso não reparam a pretensão indenizatória em toda sua extensão. Sim, porque a implantação de boa parte dessas obras (descritas na cláusula segunda do convênio 29 de 1981, fl. 363 PA-MPF) importa apenas em manter a estrutura física e funcional das benfetiorias preexistentes à edificação da Barragem Norte.

Vejamos: quanto à estrada de contorno, cumpre lembrar que desde 1954, com a saída de Eduardo Hoehran da chefia do Posto indígena, já havia sido encravada a estrada baixa à margem direita do Hercílio, que passou a integrar a bacia de acumulação. De modo que a construção da estrada de contorno às margens direita e esquerda importou em mera transferência da estrada preexistente, agora adaptada à bacia de acumulação.

Também não podem ser tomadas como reparação por danos culturais as casas previstas nos diversos convênios, já que havia casas de madeira tanto à época do primeiro convênio em 1981 (no qual foram previstas 63 casas), quanto à época da inauguração da barragem, em 1992 (188 + 10 casas previstas). O mesmo vale para o posto indígena, a escola, a enfermaria, a igreja e até uma ponte pênsil, as quais já estavam implantadas na área inundável.

A evidência maior da preexistência dessas "benfeitorias" à edificação da Barragem Norte pode ser extraída do mapa cartográfico em curvas de nível, editado pelo IBGE em 1980 (fl. 1048 do PA-MPF), intitulado "Dona Ema" (município), editado em 1980 a partir de "cobertura aérea" de 1966 e de "apoio

de campo" em 1978, e que indica, mediante "sinais convencionais", elementos de hidrografia, relevo, vegetação, e equipamentos urbanos como rodovias, estradas, caminhos, escola, igreja, linhas de energia elétrica, limites político, etc.

Identificam-se claramente, nessa carta, como representação do ambiente natural e urbano da região no período entre 1966 e 1978, diversos elementos, entre os quais uma "estrada sem pavimentação" junto à margem direita do Rio Hercílio; áreas de plantação de "culturas temporárias" ao longo do Rio Hercílio e do Rio Platê, dentro do território indígena, onde constam, ainda, cerca de trinta pontos possivelmente referentes a casas. Precisamente na confluência entre os Rios Hercílio e Platê há expressa menção, no mapa, a uma "Igreja Evangélica", à "Escola Duque de Caixas", ao "Posto Indígena Ibirama", e ainda – pasme-se – a um sinal que indica uma ponte (pênsil), esta que foi levada pela enxurrada de 1978 (de resto provocada pelo represamento do rio pelas ensecadeiras) e cuja reconstrução nunca mais se deu, apesar de constar de todos os convênios e protocolos de intenção desde 1981 até 1998. Tudo isso já existia na terra indígena antes da edificação da Barragem Norte.

Fica portanto patenteada a insuficiência da indenização em dinheiro de 1983 e das obras conveniadas a partir daí, edificadas ou não, a título de reparação pelos danos cultuais, históricos e ambientais incorridos. Ainda que, por hipótese, se pretenda levar à conta dessa reparação aquelas formas de prestação, cumpre considerar a *mora* em que incorreram os réus no cumprimento de tais prestações, uma vez que as obras sucedâneas deveriam ser edificadas *antes* da inundação das edificações anteriores, o que não se deu, e outras nunca foram entregues até hoje, como parte das estradas, a ponte pênsil, elevação da ponte sobre o Rio do Toldo, unidade sanitária, igreja, e outras.

4.6 APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS CEDIDAS À BACIA DE CONTENSÃO.

A parcela do território indígena sujeito à acumulação da água represada pela Barragem Norte constitui justamente a área de **maior aptidão agrícola** de toda terra indígena Ibirama, porque antes da Barragem Norte constituía uma "planície aluvial... fertilizada em ciclos de cheias e vazantes com sedimentos fluviais"[48].

A característica elementar do **relevo** da terra indígena Ibirama está na quase ausência de planícies, isto é, caracteriza-se como eminentemente **montanhosa** (entre 300m a 1000m acima do nível do mar), à exceção das terras cedidas à bacia de acumulação. Confiram-se os dados constantes do estudo da Funai já referido, a fl. 720 do procedimento do MPF: 91,3% de toda terra indígena (equivalentes 12.925,938 hectares) apresenta "forte" "suscetibilidade a erosão" e "forte a muito forte" "impedimento ao uso de máquinas agrícolas". Veja-se a informação prestada pelo engenheiro florestal da Funai, na mesma página:

> *"Analisando os dados acima verificamos que as áreas propícias a culturas anuais, somam apenas 301,81 ha, justamente as que apresentavam moderada ou nula suscetibilidade a erosão; como não se tem áreas planas na terra indígena, obviamente estas áreas estão ás margens do Rio Itajaí* [do Norte ou Hercílio], justamente as que ficaram sujeitas aos alagamentos da Barragem Norte.
>
> *Concluímos que, praticamente, a terra indígena ficou sem áreas adequadas ao plantio de culturas anuais,que são as de maior importância para a subsistência do grupo Xokleng, restando apenas áreas indicadas para culturas permanentes, pastagens e reflorestamentos.*
>
> *A ausência de áreas planas traduziu-se recentemente, na dificuldade para abertura de platôs na localização das casas construídas através do Convênio 041/Sepre – MPO."*

A relevância daquela planície *para fins de agricultura e pecuária* não há de ser mitigada pelo argumento de a atividade agropecuária não integrar a "cultura original" dos Xokleng, até 1914, cuja

[48] Cf. estudo da Funai a fl. 705 do procedimento administrativo do MPF, volume III, anexo.

economia era fundada na caça e na coleta, associados ao nomadismo, costumes esses diametralmente opostos ao sedentarismo típico da agricultura.

Não obstante essa circunstância ser verdadeira – da inexistência de costume imemorial de agricultura entre os Xokleng – disso não se segue que a função agrícola desta terra indígena não seja merecedora de proteção ou valorização. Isso porque, e simplesmente porque, a prática da agricultura foi **introduzida** na cultura dos grupos com os quais o "pacificador" Eduardo Hoehran estabeleceu contato, a partir de 1914, desenvolvendo-se desde então até a construção da barragem. Houve, é certo, principalmente a partir da década de 1950, uma "concorrência" entre a agricultura de subsistência e os interesses econômicos da sociedade regional e nacional (leia-se: exploração do palmito e madeira) – que terminavam tendo maior adesão da comunidade indígena, destituída que era de um mecanismo de defesa de seu patrimônio natural. De modo que a agricultura foi **incorporada** à cultura indígena da autora não só até a construção da Barragem Norte na década de 80, mas também até hoje em dia, especialmente em razão do declínio – por esgotamento – da exploração madeireira.

Nem se diga que uma tal incorporação, por um grupo social, de uma atividade econômica que lhe era originalmente estranha, seja algo reprovável ou carente de legitimação. Primeiro porque até a construção da Barragem essa atividade – a agricultura – já fazia parte da vida da comunidade indígena a mais de seis décadas. Segundo, porque, ao contrário, o que causa estranheza em matéria de cultura é justamente sua pretensa imutabilidade, cristalização ou imunidade a valores culturais. Com efeito, o dinamismo lhe é ínsito, como ensina Bernardo Bernardi, em passagens distintas da obra já citada, Introdução aos Problemas Etno-Antropológicos:

> *"A apreciação dos valores culturais é transmitida como uma herança na tradição. Mas não se mantém constante, ou melhor, não se cristaliza. Pode variar coma alteração dos conhecimentos e das interpretações culturais que estão na base das relações humanas. Há valores actuais conhecidos pelo seu significado imediato e vivo; há valores do passado cujo significado é somente histórico. Assim, há instituições sociais que já não têm qualquer força na estrutura social, mas que mantém ou adquire um valor teórico unicamente cultural."* [p.36-37]
>
> *"A eficácia normativa das instituições, a fixidez dos aspectos materiais e a transmissão hereditária sublinham a tendência conservadora da cultura. Mas a esta corresponde, e com ela contrasta, a necessidade de renovação; a renovação dos membros através do ciclo da vida e a diversidade das circunstâncias de lugar e de tempo suscitam novas exigências. O caráter da cultura como processo comunitário, resulta ambivalente: de conservação e de renovação."* [p.66]

Mas a prova mais cabal e insofismável de que a agricultura fazia parte efetivamente da atividade econômica daquela comunidade indígena (bem como da inaptidão agrícola, por elevada inclinação, das terras para onde foram deslocadas as famílias) pode ser obtida a partir do mapa cartográfico em curvas de nível juntado a fl. 1148 do PA-MPF, onde constam expressamente sinais identificadores de "culturas temporárias" tanto no vale do Rio Hercílio, acima da foz do Rio Dollmann, como também no vale do Rio Platê, focos principais da ocupação indígena até o final de década de 1970.

Não fosse por outra razão, a importância inolvidável da agricultura para a comunidade indígena da T.I. Ibirama reside na sua função de **abastecimento** alimentar básico de seus membros, para mitigar o problema da fome, uma vez que a história da gestão púbica daquela comunidade pelo Estado brasileiro não lhe permitiu atingir um grau satisfatório de auto-sustentação.

4.7 DANO DECORRENTE: A REMOÇÃO PARA AS ENCOSTAS ÍNGREMES DO HERCÍLIO, SEM APTIDÃO AGRÍCOLA, DISPERSANDO A OCUPAÇÃO E SUBVERTENDO RELAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS CONSOLIDADAS

Além da privação imediata – e definitiva – das terras e das águas cedidas à bacia de contensão, suportou a autora outro prejuízo – também imaterial – consubstanciado no fato de as famílias que então habitavam as terras baixas do vale dos Rios Hercílio e Platê terem sido **removidas** para uma região **mais alta** – e **mais íngreme** – desses vales, fora do perímetro ideal da bacia de acumulação, mas ainda dentro da Terra Indígena Ibirama La Klaño.

Para propiciar essa remoção, após as inundações havidas entre 1978 e 1980, foi prevista no primeiro convênio entre o DNOS e a Funai, de 1981, a construção de uma estrada de contorno da bacia de contensão na parte mais alta do vale do Hercílio, em substituição à antiga estrada existente na margem direita da parte mais baixa do vale. As benfeitorias salvadas das primeiras enchentes foram aos poucos sendo transferidas para ao longo dessa estrada que só começou a ser construída em 1983. Não há até hoje propriamente uma estrada de "contorno" da bacia de acumulação, porque do lado esquerdo a estrada alcança aproximadamente até a região do Rio Platê.

A altitude e a inclinação da nova localização das famílias constitui **prejuízo imaterial** porque todas as formas de uso da terra nesse altiplano (para fins de moradia, cultivo da terra com roças e pasto para gado, além da própria locomoção), são fortemente limitadas pela circunstância elementar de a inclinação dificultar permanentemente a posição física do homem no solo, o que, aliada à altitude, subverte sua relação com o território e o ambiente. Uma tal relação ambiental ostenta importância inolvidável para qualquer comunidade indígena, daí porque ser protegida constitucionalmente, não só a do homem em geral (art. 225 CF) como especialmente a do homem indígena (art. 231, § 1° CF).

Outra conseqüência danosa dessa remoção para as encostas do vale, tanto do ponto de vista material quanto cultural, foi o prejuízo à comunicação e ao trânsito mútuo entre os habitantes das duas margens do Rio Hercílio – agravada pela destruição, com a enxurrada de 1978 (de resto provocada pela obra da barragem), da ponte pênsil que havia na confluência entre o Hercílio e o Rio Platê (cf. mapa fl. 1148 PA-MPF), e até hoje não reconstruída – privando a comunidade de um trânsito seguro, mais freqüente e menos custoso (a pé) entre das margens opostas do Rio Hercílio. Esse quadro vem acentuar ainda mais o prejuízo – também cultural – às relações sociais consolidadas há décadas entre as diversas famílias do grupo indígena.

4.8 INUNDAÇÃO DE CEMITÉRIO PELA BACIA.

Foram colhidos pelo MPF (fl. 1017 a 1.021 PA-MPF) depoimentos de quatro líderes indígenas que confirmam a existência, no perímetro da bacia de contensão, de três cemitérios indígenas – todos em desuso – e que obviamente não têm *aparência* similar aos dos cemitérios de inspiração cristã.

Inclusive, o cemitério mais antigo deles sofre constante **inundação** quando do acionamento da barragem. Nesse cemitério, que abrigava entre uma e duas dezenas de defuntos, próximo ao encontro dos Rios Platê e Hercílio, entre as aldeias Sede e Figueira, encontram-se enterradas as avós de um dos índios e da mulher de outro dos depoentes, justamente os mais velhos, Voia Patté, de 68 anos, e Antonio Caxias Popó, 62 anos; tendo o primeiro afirmado que "*quando criança, costumava visitar o cemitério onde suas ancestrais jaziam e participava das cerimônias que os índios celebravam. Que depois da mocidade do declarante, "as rezas já eram de brancos". Que o "pessoal da barragem", na época de sua construção, prometeu à comunidade indígena realizar a remoção desse cemitério, mas até hoje isso não foi cumprido*".

A inundação, decorrente de obra humana, de um local que guarda restos mortais de antepassados comuns, constitui **dano imaterial** independente da identidade *étnica* do grupo social, porque não é o aspecto étnico que está em conta, no ponto, mas sim e sobretudo a dimensão *humana* – por isso cultural – da ligação do homem – de qualquer homem – com seus antepassados, ligação

essa igualmente protegida pelo direito, inclusive penal, haja vista os "crimes contra o respeito aos mortos".

4.9 Subversão da função ambiental e cultural do Rio Hercílio pelo represamento. Mortes por afogamento.

O Rio Hercílio a montante da barragem foi profundamente alterado em seu "comportamento", e sua água também, em sua composição e aspecto, por conta do represamento. Quando, em período de cheias, as comportas da barragem são fechadas para a formação do lago e proteção da população a jusante de enchentes o Rio "sobe" em maior velocidade e seu nível atinge maior altitude do que o fazia até antes da Barragem. Segundo, quando, após a formação do lago, as comportas são abertas e a água suja é escoada, resta no leito da bacia de acumulação uma camada de material lamacento e fétido, inexistente antes da obra, e ambientalmente impactante.

Tudo isso importa em prejuízo imaterial porque além da depreciação paisagística, foi mesmo subvertida, senão aniquilada, a própria **função ambiental e cultual do rio** como fonte de proteína animal, como meio de transporte e como elemento integrante da identidade cultural do grupo étnico. O rio a montante deixa de ser um rio para se tornar um inimigo que ameaça e deprecia o ambiente, de modo que também o Rio Hercílio, que outrora corria naturalmente, foi arrancado e alienado do patrimônio material e imaterial indígena, fato que não é de ser desprezado.

Mas o prejuízo indígena, relativamente ao Rio Hercílio, não se restringe ao aniquilamento de suas funções de alimentação, transporte, paisagem, laser e identidade cultural: o MPF colheu depoimento de quatro índios que conhecem casos de *morte de indígenas por afogamento, durante o fechamento da barragem*, ao longo dos anos. Brasílio Priprá e Francisco de Almeida, sendo o último então cacique da aldeia Toldo, relataram, cada um, três casos diferentes de morte por afogamento durante o uso da barragem, inclusive de dois estudantes, um de 10 anos e outro de 15 anos. Voia Patté, cacique da aldeia Palmeira, informou a morte de seu filho Gakrám Patté; já Caxias Popó, cacique da aldeia Figueira, relatou dois afogamentos por ocasião de cheia repentina em razão do fechamento da barragem.

Seria impróprio especular sobre as circunstâncias específicas desses seis eventos fatais, porque o fato é que a mudança de comportamento físico do rio – "subindo" mais alto e mais velozmente e assim tinha de ser – de modo até então desconhecido pelos índios, não foi assimilada de modo a tornar inteiramente *adaptado* ao novo risco o comportamento de todos os membros daquela comunidade.

Não é só isso. Por conta das cheias "da barragem", as crianças da aldeia Toldo deixam de freqüentar a escola (que fica dentro da terra indígena) por até quinze dias consecutivos, uma vez que a precária ponte que liga essa aldeia, na margem esquerda do rio, à estrada geral da margem direita, fica completamente submersa. Alie-se a isso o compreensível medo de usar canoas para a travessia, então resulta uma privação – causada pela Barragem Norte – à própria locomoção no interior da terra indígena, inclusive para acesso à saúde, pelos membros da Aldeia Toldo, de etnia predominantemente Guarani, e especialmente a privação de acesso à educação, pelas crianças dessa aldeia.

4.10 Perda da identidade cultural: desculturação

A identidade cultural de um determinado grupo social envolve os fatos que caracterizam suas formas de viver, de trabalhar, de fazer arte ou de desenvolver uma técnica, distinguindo o grupo dos demais: *"Os valores culturais de cada povo, seus usos, costumes e tradições,* ***identificam-no*** *e*

distinguem-no dos demais, sendo esta ***identidade*** *representada por bens, materiais ou imateriais, que se tornam juridicamente protegidos em virtude da lei".*[49]

Nesse sentido é lícito dizer que a Comunidade Indígena da Terra Indígena Ibirama ostenta uma identidade cultural que é constituída pelos bens e valores que dão sentido à vida desse grupo social nas dimensões individual, coletiva, ambiental e temporal, entre os quais se destacam sua organização social e seus costumes (art. 231 da CF), que não são instituições estáticas, mas sim dinâmicas, sujeitas a transformação e adaptação.

No âmbito da organização política e social da comunidade indígena, esse processo de transformação cultural, em sua modalidade negativa, que é a desculturação, a partir da interação com a sociedade envolvente, foi particularmente **acelerado**: a) pela construção e funcionamento da Barragem Norte e b) pela ação ilícita de servidores da 4ª Delegacia da Funai, sediada no Estado do Paraná, em facilitar, devendo e podendo evitá-lo, o esfacelamento do sistema cultural de lealdade entre os membros da comunidade indígena, nos episódios de dispersão geográfica para o Bugio em 1979, e na conseqüente disputa interna por poder político e econômico (exploração da madeira), entre as lideranças das diversas aldeias incipientes.

4.10.1 Conceitos antropológicos em torno da transformação cultural

Convém abordar alguns conceitos operacionais da ciência antropológica em torno da transformação cultural: entre os processos sociais de interação cultural, Bernardo Bernardi, na obra Introdução aos Problemas Etno-Antropológicos, distingue os fenômenos da enculturação e da aculturação, também chamada transculturação – gênero de que são espécies, p.ex., simbiose e fusão culturais, o colonialismo e as atividades missionárias, podendo degenerar em desculturação:

> "*Enquanto a enculturação diz respeito à dinâmica interna duma cultura particular em relação aos seus membros* [v.g. a iniciação], *a aculturação refere-se às relações existentes entre as demais culturas e aos efeitos que derivam do seu contacto.(...) As relações culturais, na realidade, ocasionam uma multiplicidade de fenômenos. Assinalaremos alguns, como a* simbiose cultural, *ou seja, a coexistência ou a convivência de duas ou mais culturas. O caso mais típico de simbiose reside nas chamadas subculturas, as quais continuam a manter as suas características etnémicas, não obstante o predomínio da cultura dominante. (...) A compenetração dos etnemas*[50] *de duas ou mais culturas chega a tornar-se mais íntima e total até à* fusão cultural. *O fenômeno pode parecer evidente à primeira vista, mas só se pode afirmar, em todos os seus aspectos, através duma análise histórica minuciosa. Um exemplo significativo é oferecido pela cultura actual do México. As componentes são três: A azteca, a espanhola e a moderna, completamente autônomas. (...)* [p. 99-100].
>
> *Segundo Herskovits, que foi um dos antropólogos a quem se deve a difusão do termo, entende-se por aculturação a* transformação cultural em curso. *Na realidade, se se pensa que toda cultura é dinâmica e não estática, a aculturação representa uma constante da cultura. O isolamento cultural é um facto relativo, ao passo que o processo de transformação é sempre activo, quer por impulso interno derivado dos antropemas expressos pelos seus próprios membros quer pelos impulsos causados pela aculturação. Em antítese actua, também, o processo de conservação, que tende a manter intactos os etnemas estruturais da cultura; dá-se, por outro lado, o processo de desagregação, que dissolve a integridade duma cultura. (...) Os contactos culturais causam as transformações no interior duma cultura, por vias informais e formais, ocultas e*

---

[49] Cf. Ana Valéria Nascimento Araújo LEITÃO, Direitos Culturais dos povos indígenas – aspectos do seu reconhecimento, in: Juliana SANTILLI, (coord.) *Direitos Indígenas e Constituição*, Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993, Porto Alegre, p.227 (grifos apostos).

[50] Bernardi explica a distinção entre etnemas e antropemas: "Uma vez que a actividade mental do *anthropos*-indivíduo está na origem da cultura e a acção do *ethnos*-comunidade produz a estrutura e estabelece a relação entre simples homens e as suas instituições, chamaremos aos aspectos individuais da cultura de *antropemas* e aos aspectos colectivos *etnemas*" (op.cit., p.82).

patentes, dando lugar a fenômenos de encontro e desencontro, de aceitação e de recusa. Todos os factores fundamentais da cultura se encontram implicados porque, efectivamente, na aculturação a cultura está in fieri, *no seu fazer-se e no seu devir. Todavia, assume relevo particular o factor tempo, porque as transformações exigem tempo e medem-se no tempo. Por este motivo, a primeira norma metodológica para analisar as vias e as conseqüências da aculturação exige que se determine um ponto base no tempo, a fim de se fixar um termo certo de referência." (...)*[p.102].

Dos processos de aculturação [assimilação, integração e fusão de etnemas] *nascem formas novas de cultura, novos antropemas, novos etnemas radicados na tradição, mas que são próteses para resolver os problemas existenciais do momento. (...)* ***DESCULTURAÇÃO****. A desculturação é o aspecto negativo da dinâmica cultural. A entropia e as crises culturais, além de fenômenos de aculturação, são causas directas de desculturação. A perda de energia, do mesmo modo que reduz a força do homem, anula a vitalidade dos etnemas, a qual, se não for renovada e reforçada por outras aquisições antropémicas, acaba por exaurir-se; os etnemas enfraquecem, caem em desuso, esvanecem-se. As crises derivadas dos contactos culturais têm efeitos contrastantes segundo a natureza pacífica ou violenta, livre ou opressiva dos encontros. Etnemas de proveniência oposta colidem, comparam-se, excluem-se ou fundem-se. Em cada caso, uma novidade que surge, seja política ou econômica, seja social ou religiosa, implica a perda da autenticidade etnêmica. Essa autenticidade, acentue-se uma vez mais, no aspecto antropológico e dinâmico, tem um significado completamente relativo; a cultura movimenta-se e transforma-se. A desculturação acontece de maneira ora imperceptível ora traumática; diz respeito só a alguns etnemas ou à cultura inteira. Os aspectos imperceptíveis, entrópicos, observam-se e analisam-se em perspectiva diacrônica, avaliando o que perde nas transformações que mudam a caracterizam os etnostilos de época para época".* [p.115]

4.10.2 Dispersão geográfica

Desde a "pacificação", com o confinamento dos indígenas nos 20.000 hectares reconhecidos pelo Estado de Santa Catarina em 1926, aliado ao esmaecimento das perambulações e do nomadismo, a tendência de ocupação desse território passou a ser basicamente sedentária e linear, ou seja, as benfeitorias das famílias passaram, especialmente a partir da década de 1950, a ser instaladas, em geral, *ao longo* do Rio Hercílio e, a partir da década de 1950, da antiga estrada baixa na margem direita desse rio, coincidindo justamente com a área que viria a ser suplantada pela bacia de acumulação. De modo que quase todos os membros da comunidade indígena foram impelidos à remoção para lugar diverso daquele originalmente ocupado.

Todavia, o preciso local de **destino** das famílias foi, de início, simplesmente desconhecido pela comunidade indígena, por falta de comunicação da FUNAI. O fato é que a bacia de contensão foi "antecipada" com as sucessivas enchentes causadas pelas obras da barragem, desde 1979 até 1984. Por isso as famílias indígenas – que já tinham perdido suas benfeitorias – foram impelidas à **remoção** para as encostas dos morros que cercam os Rios Hercílio e Platê, à exceção de umas poucas edificações na localidade Barra Deniken, a noroeste da terra indígena, fora do alcance da bacia.

Mas não se trata apenas de um movimento de "subida" para uma parte mais alta do mesmo vale do Hercílio. Paralelamente, verificou-se um movimento de **dispersão territorial** para outra região da Terra Indígena. A história dessa dispersão geográfica está **conectada** à construção da barragem por pelo menos duas circunstâncias: primeiro, porque as famílias indígenas que até a construção da Barragem viviam mais agregadas umas às outras, às vezes nas margens opostas de um riu que lhes era próximo e vital, viram-se desalojadas para as encostas dos morros, sem comunicação com os habitantes da "outra margem". A segunda razão da conexão está em a perspectiva de inundação da área florestal ter deflagrado, na comunidade indígena, o interesse na exploração (venda) dessa madeira virtualmente "perdida", e obtenção de algum "ganho". Sálvio A. Müller[51] descreve esse processo nos seguintes termos:

[51] Depredação e Opressão, p. 50-56.

"A madeira que ainda resta nas áreas a serem inundadas pelo represamento da água do Itajaí do Norte [ou Hercílio] *está sendo retirada. Como já foi afirmado anteriormente, nestas áreas não se encontra mais madeira-de lei. Primeiramente desmatou-se para plantio de roças comunitárias, idealizadas por Eduardo para dotar a comunidade de alguma autonomia em termos de subsistência (cf. SANTOS, 1973:258). Essas terras estão localizadas às margens do Itajaí do Norte e foram sendo ocupadas a partir da foz do Rio Plate. Além do local do primeiro contato bem sucedido, prestava-se à agricultura por ser a parte mais larga do fundo do vale. Com o abandono gradativo da agricultura coletiva e a adoção conseqüente do cultivo de glebas familiares (cf. SANTOS, 1973:258), essa ocupação foi estendendo-se a ponto de hoje ocupar ambas as margens do Itajaí até a localidade de Barra Daeniken, em todo o percurso desse Rio dentro da reserva.*

A FUNAI procedeu à licitação para a retirada dessa madeira [sujeita ao alagamento]. *O dinheiro apurado deveria ser aplicado em projetos agrícolas e em construções de residências e outras benfeitorias às famílias da comunidade, compensando em parte as perdas em infra-estrutura sofridas pelos moradores (11). No entanto, por depoimentos obtidos desses mesmos moradores, o preço levantado pelas licitações foi muito baixo e os projetos nunca foram efetivamente executados.*

Muitos membros da comunidade perceberam a possibilidade de intensificar a exploração clandestina da floresta. Primeiramente, como estratégia de subsistência, cada vez mais difícil. Em segundo lugar, podiam comportar-se à maneira dos proprietários brancos, que usufruíam de suas propriedades obtendo por elas todas as "boas coisas da vida". Pela venda da floresta teriam acesso ao mesmo nível de consumo dos brancos. Destarte, as famílias dominantes passaram a dividir a Reserva em "territórios" possuídos "privadamente" e, a partir dessa repartição, inicia-se um processo de apropriação de trabalho de "clientes", ligados de alguma maneira ao chefe da família dominante.

Essa ***territorialização de domínio*** *por parte de famílias influentes e a conseqüente clientelização de estratos subordinados, serão designados neste trabalhão como formação de "aldeias potenciais" (nota 13: define-se por aldeia potencial um agrupamento parcial e temporariamente territorializado em vista dos interesses de um líder familiar). Foram identificadas três dessas aldeias durante a realização da pesquisa: localizado na Sede do Posto, o núcleo ao redor do grupo familiar liderado por Faustino, cacique formal da comunidade; ao redor de João e de seu irmão agrupam-se os moradores do Bugio e alguns mais que inda moram na Sede; finalmente, os moradores de Barra Daeniken, que se agrupam ao redor de José.*

As relações sociais, principalmente as de natureza econômica, entre as famílias dominantes e os clientes, apresentam características de assimetria, com subordinação desses últimos aos primeiros, embora essa assimetria não possa ser igualada à existente na sociedade envolvente. Essa territorialização de influências teve também como conseqüência importante a perda parcial de poder de barganha de alguns líderes na venda clandestina de madeira, novamente acentuando a assimetria interna e reforçando a dependência dos empresários madeireiros. Essa desigualdade de distribuição era, em parte, compensada pela mobilidade dos indivíduos e famílias, que se alinhavam e realinhavam na medida de seus interesses imediatos. No entanto, muitas pessoas e famílias passaram por pungentes situações de penúria.

4. Êxodo para o Bugio. Em 1979, pressionados de um lado pela inundação de terras casas devido à obstrução do rio pelos entulhos da obra de construção da barragem e, de outro lado, pelo ***incitamento*** *de pessoas pertencentes aos quadros da 4ª Delegacia da FUNAI em Curitiba, aproximadamente quatorze famílias (14) lideradas pelo então cacique Esperidião, mudaram-se para o Bugio, no extremo noroeste do território da reserva, na divisa dos municípios de Ibirama e Itaiópolis, Vários tópicos deverão ser enfocados quanto a este êxodo. Em agosto de 1978, a comunidade do Posto Indígena sofreu a primeira grande inundação provocada pela construção da barragem em Barra Dollmann. Esse desastre foi provocado basicamente pelo entulhamento das entradas dos túneis de saída dágua (15). Esse entupimento "antecipou" a formação do lago de retenção, inundando as roças e residências na reserva. Esse lago atingiu aproximadamente 11 (onze) km lineares, provocando enormes perdas nas casas e benfeitorias situadas nas várzeas mais baixas e estendendo-se até à residência de Expedito, tantos quilômetros acima da Sede do Posto. Essa inundação fez com que, pela primeira vez, a comunidade percebesse toda a extensão de seu drama, provocado por essa obra de engenharia. A reação que se seguiu revestiu-se de características de pânico e de desorientação quanto às ações e medidas a serem tomadas. Em conseqüência, ações e*

atitudes assumiram formas contraditórias, não conseguindo a comunidade chegar ao consenso quanto à melhor forma de buscar a defesa de seus direitos. Ao contrário, mais desunida, colocou-se inerme à mercê de forças sociais desagregadoras, internas e externas.

A primeira questão a ser considerada faz referência a estruturas sociais tradicionais que poderiam explicar o processo de desintegração, antes de atribuir-se o mesmo à fricção interétnica genericamente e à construção de barragem especificamente. Sahlins (1974: 79-82), analisando o estudo de Bohannan ("The Migration and Expansion of the Tiv", 1954), afirma que linhagens segmantárias, descentralizadas e igualitárias, favorecem a coesão grupal, ao mesmo tempo que garantem o território histórico. Não é possível identificar a estrutura social Xokleng com a estrutura Tiv tout court *(16). No entanto, pelo fato de os Tiv se expandirem territorialmente devido a conflitos entre linhagens e, ao mesmo tempo, fazê-lo a partir de alianças também previsíveis na estrutura histórica, torna o modelo aplicável em parte à situação da indígena de Ibirama.*

Contudo, outros fatores intervieram de forma mais decisiva na perspectiva em que se coloca o presente trabalho. O primeiro desses atores, além do 'faccionalismo' de famílias, foi a ***pressão*** *exercida pela 4ª Delegacia da FUNAI. Por testemunho de vários índios, ficou clara a pressão do Delegado Estevão para que a comunidade toda se deslocasse ao Bugio. A tanto que as famílias que para lá se deslocaram na ocasião foram lideradas pelo cacique do Posto, Espiridião, como pelo fato de que muitas delas moravam em locais não inundáveis pelo futuro reservatório (17)* [teor da nota 17: *As famílias que se deslocaram eram lideradas pelos Silva, por João e pelos Desidério e, a maioria delas, moravam acima da escola e da enfermaria do Posto...*]. *Quanto às razões para que o Delegado da Funai tomasse tal atitude, não foram tornadas transparentes (18)* [teor d nota 18: *Segundo os líderes da Sede, os motivos que levaram o Delegado da FUNAI a tomar essa atitude são os seguintes: evitar o pagamento de indenização às famílias a serem atingidas e facilitar a extração clandestina de madeira.*] *Pelos depoimentos, supõe-se que tenha sido realmente a possibilidade de extração clandestina de madeira de forma menos pública o motivo mais forte da migração. Os indícios que apontam para o acerto dessa suposição são fortes..*

Efetivamente, [no Bugio] *foram feitos desmatamentos para as roças. A madeira em princípio deveria ser empregada na construção de residências para aquelas famílias que se deslocaram. No entanto, muitas delas utilizaram o material de suas residências anteriores para tal. Foi autorizado pela Delegacia o desmate de 40 hectares para o plantio das roças comunitárias em uma região próxima, conhecida por "óleo". Em cima dessa licitação, ainda se estava extraindo madeira em 8 de janeiro de 1985 (19). Como se percebe, o processo constituiu-se numa série de logros e equívocos. Observou-se primeiramente o recuo do Delegado Regional da FUNAI quanto ao apoio oficial à iniciativa. Em conseqüência, nenhuma das providências necessárias à implantação física de um Posto foi tomada. Em segundo lugar, logo se tornou manifesto o interesse dos líderes da migração na exploração da madeira.(...)*

E o maior de todos os riscos desta exploração irracional não é mais a destruição da reserva florestal, mas sim, a desintegração definitiva da própria comunidade."

Como se vê, na opinião do autor citado, no que releva para a presente ação: a) a construção da Barragem Norte serviu de mecanismo deflagrador, causa imediata, ou pretexto, para a dispersão geográfica consubstanciada no "êxodo para o Bugio"; b) a motivação maior dessa dispersão foi a exploração da madeira na nova localidade; c) ao lado da construção da Barragem, a ação interessada da Funai ou de seus prepostos, seja em evitar o pagamento de indenizações, seja em facilitar a exploração clandestina de madeira, também serviu de causa direta para referido êxodo.

4.10.3 Conseqüências sociais da dispersão geográfica: acirramento de conflitos e estigmatização social do índio.

As primeiras conseqüências sociais nefastas desse processo de dispersão geográfica foram a **pulverização** de lideranças e o **acirramento** das disputas internas (e externas) de poder econômico e político, na medida em que as lideranças indígenas – e seus clientes – que emigraram para o Bugio, fundando essa nova nucleação, passaram a explorar a madeira daquela região (rica em sassafrás) em maioria de ocultação e clandestinidade do que se o fizessem em locais mais próximos ao Rio Hercílio,

em face da distância física da localidade Bugio em relação à sede do Posto Indígena (aldeia Sede), que era local de "gravitação" das famílias indígenas em função da existência dos serviços federais de apoio à comunidade. Eis a versão de Sálvio Muller[52]:

> *"No ano de 1981, foi intensa a atividade de extração ilegal de madeira da Reserva de Ibirama. Já ia para o segundo ano o processo de migração para o Bugio, onde, em busca de difícil sobrevivência, as famílias retiravam palanques e o sassafrás para vender. Os líderes do Bugio, João, Desidério e Anísio, tratavam com madeireiros a extração de madeira do óleo, região prevista para uma roça comunitária de 40 há. (quarenta hectares) aproximadamente, cujo projeto havia sido efetuado pelos próprios líderes do Bugio e com a aprovação do Delegado da 4ª Delegacia de Curitiba.*
>
> *No entanto, **na Sede do Posto** as famílias dominantes não concordaram em momento algum com este projeto, uma vez que, sendo exploração de madeira em terras da comunidade, todos, incluídos os da Sede, deveriam participar. Esta contestação provocou grande agitação na comunidade globalmente tomada, verificando-se intensa polarização política, como melhor haverá de ser focalizado no capítulo seguinte deste trabalho. (...)*
>
> *A aldeia potencial do Bugio estabeleceu-se em condições severamente precárias e, enquanto as lideranças da Sede tiveram poder para tanto, impediram todo e qualquer implemento que minorasse tal situação. No entanto, a persistência do "cisma" é explicável pelo motivo seguinte: a localidade é **mais afastada da Sede** favorecendo, assim, tanto o desenvolvimento de lideranças independentes, como o acesso e exploração clandestina de madeira. Em 1984. as lideranças do Bugio, graças à aplicação de parte dos recursos da indenização pelas terras e benfeitorias, pagas em setembro de 1983 pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS, conseguiram equipar a incipiente comunidade com edificações comunitárias, com meios de locomoção e, com isso, obtendo foro semelhante a de Sede do Posto. Atualmente, contam com escola, enfermaria, capela e veículo a serviço da comunidade."* (grifos apostos)

Não é preciso insistir em que, dos segmentos que participaram da exploração histórica da floresta indígena – índios e madeireiros – com ou sem participação da FUNAI ou IBGE – os índios, remunerados a preço vil e cujo patrimônio foi covardemente expoliado, figuraram como vítimas finais desses arranjos, porque foram impelidos a essa prática seja pela necessidade de subsistência, seja pelo desejo consumista pueril de ter os mesmos utensílios domésticos dos brancos, seja ainda pela incapacidade circunstancial de prever as danosas conseqüências econômicas dessa prática predatória.

A dispersão geográfica propiciou a aceleração e a intensificação da exploração florestal, porque além de serem alcançados territórios indígenas até então não explorados, o distanciamento físico em relação à Sede do Posto Indígena, permitiu o afrouxamento dos controles internos e externos sobre o uso do patrimônio indígena.

A segunda série de conseqüências sociais negativas desses arranjos econômicos em torno de práticas marginais de exploração do patrimônio indígena, sob chancela explícita ou implícita do órgão federal indigenista, e acentuadas pela Barragem Norte, diz precisamente com a **estigmatização** do elemento índio perante a sociedade envolvente, em nível local e regional, revelada pela percepção dominante de que o índio da Terra Indígena Ibirama: *"não quer trabalhar... não produz nada... depende do governo para tudo".*

A estigmatização do índio, pela sociedade envolvente, constitui **fato notório**, particularmente na região do Vale do Rio Itajaí-Açu – cujo grupo social é marcadamente referenciado aos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do empreenderismo – sendo o padrão de conduta do grupo social indígena associado injustamente à ociosidade e à dependência do Estado.

A manifestação desse estigma revela-se numa expectativa ilegítima da sociedade regional de que o grupo social indígena conduza seu comportamento, em relação ao trabalho e à subsistência, não

[52] Depredação e Opressão, p. 58 e 72.

do modo propriamente indígena, mas sim de um modo similar ao desempenhado pelos membros do grupo social envolvente, culturalmente diverso.

Trata-se primeiro de uma *desqualificação* do modo de ser *do outro*, seguida de uma vontade de *imposição*, a esse outro, de um modo de ser *próprio* de quem o julga. Exsurge indisfarçada a **intolerância** em relação à especificidade cultural da minoria étnica, em rota de colisão com a Constituição, conforme a lição de Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão[53]:

> *"À luz da Constituição em vigor, portanto, os povos indígenas deixaram de ser considerados culturas em extinção, fadadas à incorporação na assim denominada comunhão nacional, nos moldes do que sempre fora o espírito da legislação brasileira desde o início do processo de colonização em nosso país. Toda legislação anterior continha referências expressas à* ***integração*** *ou* ***assimilação*** *inevitável e, por outro lado, desejável dos índio pela sociedade brasileira. A nova mentalidade assegura espaço para uma interação entre esses povos e a sociedade envolvente em condições de igualdade, pois que se funda na garantia do* ***direito à diferença****. A proteção à* ***diversidade cultural*** *dos povos indígenas, cujos valores passaram a ser objeto de tutela constitucional, pode ser demandada judicialmente, utilizando-se até mesmo – e por que não ? – de uma ação popular."* (grifos apostos)

Em segundo lugar, não pode causar estranheza ao espírito científico o fato de os índios de Ibirama não terem, na história de contato com a cultura envolvente, desempenhado um padrão de comportamento econômico próximo ou similar àquele *desejado* pelo branco. De fato, o índio não quer trabalhar como o branco; não produz o que é apreciado pelo "mercado" do branco; e, sobretudo, uma vez vedada autotutela, depende sim do Estado para garantir território suficiente à sua "reprodução física e cultural". Mas essas diferenças têm tanto uma explicação antropológica como também uma justificativa cultural.

Nesse sentido, a injustiça da estigmatização do índio não decorre apenas da violação ao imperativo, ainda geral, de tolerância à diversidade cultural. Decorre também de um erro de percepção histórica de quem julga, pois é legítimo dizer – ainda que sob a superada ótica integracionista – que o tempo correspondente a 80 anos de interação social – desde 1914 – no Vale do Itajaí-Açu, não são suficientes, como não poderiam ser, nem para uma adaptação estabilizada de um grupo dominado a um outro dominante, etnicamente diferenciados, nem tampouco, para uma aculturação adequada (isenta de dominação e expoliação) entre os grupos sociais envolvidos.

Uma evidência, talvez não tanto da desculturação, mas sim do desprestígio social e político atribuído aos índios da TI Ibirama, está no fato de ter sido atribuída à comunidade indígena justamente a *maior* das três barragens de contensão construída na Bacia do Rio Itajaí-Açu (capacidade de acumulação de 66,97% do complexo), ou seja, aquela que é capaz de produzir os maiores e mais graves impactos ambientais, sociais e culturais. Com efeito, é o que revela o parecer da Funai já referido (fl. 707 PA-MPF):

> *"A Barragem Norte resguarda cumulativamente de inundações centros urbanos de uma superfície inúmeras vezes superior aos 856,527 hectares das terras titulados dos índios Xokleng, necessárias à formação da bacia de acumulação. Conseqüentemente, a riqueza industrial, comercial e de serviços, dentre outras, resguardada de inundações, por conta da barragem, é inúmeras vezes superior à renda das terras dos índios Xokleng, tendo-se excluído naturalmente o valor intrínseco de uma fração do habitat imemorial desses índios."*

[53] Direitos culturais dos povos indígenas – aspectos de seu reconhecimento, in: Juliana SANTILLI (coord.) op.cit. p.228.

30
110

A eficácia da Barragem Norte como mecanismo de contensão de cheias não importa necessariamente em sua adequação ou legitimidade jurídica e cultural. Essa indagação não se insere de todo na presente ação.

O fato aqui por último denunciado, da desculturação da comunidade indígena da TI Ibirama, para cujo sucesso a edificação e o funcionamento da Barragem Norte, entre outras ações e omissões dos réus, em boa medida concorreram, pode exigir, para sua comprovação, perícia histórica e antropológica.

5. PEDIDO

O pedido da presente ação abrange três tipos de prestações: primeiro, a reparação em dinheiro, inclusive em caráter permanente, enquanto durar o funcionamento da barragem; segundo, a execução e entrega de obras cuja legitimidade já foi reconhecida em diversos convênios celebrados; por fim, a execução de programa de auto-sustentação da comunidade autora, que também foi objeto de convênios, não implementados no ponto.

Pede a autora a citação dos réus para responderem aos termos da presente ação e suas condenações às formas de reparação elencadas abaixo.

5.1 Reparação em dinheiro, inclusive em forma permanente

O pedido – dirigido indistintamente aos três réus – de reparação em dinheiro pelo conjunto dos danos causados à autora, pela obra da Barragem Norte e por outras ações ou omissões, desdobra-se em duas formas: uma correspondente ao valor atribuído aos danos materiais e culturais (histórico, paisagístico, ambiental) suportados desde então pela autora, cuja fixação pode exigir metodologia adequada resultante de perícia interdisciplinar (antropologia e economia ecológica ou ambiental). Desse montante cumpre deduzir os valores já pagos a título de danos materiais pelos réus: a indenização de setembro de 1983, e as obras entregues com base nos convênios, mas apenas aquelas que importem em efetivo acréscimo às benfeitorias preexistentes (cf. item "exceção de quitação...", supra).

A segunda forma de reparação em dinheiro que se pede é a título **permanente**, ou seja, mediante pagamentos anuais de valor monetário arbitrado judicialmente, enquanto perdurar o funcionamento da barragem. Funda-se tal pedido, primeiro, em que a própria função da Barragem tem caráter permanente, e bem assim seus efeitos danosos e inconstitucionais sobre a cultura indígena, que se prolongam no tempo enquanto durar o funcionamento da obra. Segundo, a inalienabilidade constitucional das terras indígenas deslegitima sua afetação para fins diversos. Uma tal forma de indenização (prestação periódica permanente) não é estranha ao tráfego civil – antes o contrário – sendo amplamente utilizada em caso de responsabilidade civil pelo sustento de dependentes de pessoa morta ou incapacitada por acidente (pensão alimentícia). Esse raciocínio não é incompatível com os direitos coletivos decorrentes de danos patrimoniais e culturais.

5.2 Execução de obras

Tomando-se como referência normativa o protocolo de intenções de janeiro de 1992 e o convênio 41 de 1998 celebrados entre a Funai, a União e o Estado de Santa Catarina, que prevêem a entrega de obras diversas, e tendo em conta o "Relatório das obras referentes ao convênio 041/Sepre-Mpo" (anexo), elaborado pela Funai, acerca do cumprimento parcial desses acordos, é possível identificar obras de infra-estrutura e de edificação prometidas e não cumpridas, e cuja construção e entrega ora se pede.

Relativamente às obras de **infra-estrutura** previstas nesses acordos (estradas, pontes – "contrapartida" do Estado de Santa Catarina – e eletrificação), cumpre reconhecer que a extensão da rede elétrica e ligações domiciliares foram em grande parte concluídas. Todavia, não foram executadas as seguintes obras de infra-estrutura: **a)** a abertura e macadamização de duas estradas, uma ligando a Aldeia Sede à Aldeia Bugio (16 Km)[54], e outra à Aldeia Toldo (12 Km); **b)** elevação da Ponte sobre o Rio Toldo que dá acesso à Aldeia Toldo, que é inundada toda vez que a barragem é fechada; **c)** a construção de ponte pênsil sobre o Rio Hercílio, em local a ser definido pela autora.

Entre as obras de **edificação**, reconhece-se que foram devidamente construídas e entregues à comunidade indígena, com verbas federais, 134 (cento e trinta e quatro) casas de alvenaria de 90 m², incluindo instalações hidrosanitárias (água e esgoto) e ligações domiciliares à rede de energia elétrica (quanto a esta última falta a ligação de quatro casas). Todavia, não foram entregues as 10 casas destinadas à Aldeia Toldo (etnia Guarani), nem foram construídas a escola de 285 m², as duas Igrejas de 69 m², as duas casas de pároco de 51 m², uma unidade sanitária de 18 m², e um campo de futebol, todas previstas no convênio 41/98 e no contrato celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a Empresa CCP Construções Civis Ltda (fl. 875 PA-MPF).

No ano de 2002 a União empenhou e disponibilizou ao Estado a verba de 1,5 milhão de reais (fl. 1032 PA-MPF) para o fim de dar seguimento ao cumprimento dos convênios, tendo sido priorizado pela autora a construção de 48 novas residências de alvenaria na terra indígena, de modo a alcançar o número de casas originalmente previstas no protocolo de intenções de 1992, tendo essas últimas construções sido contratadas com a Construtora e Incorporadora GG Bruschi Ltda. (fl. 1073 PA-MPF), estando em fase de execução neste segundo semestre de 2003.

O presente pedido, relativamente ao financiamento das obras, vai dirigido igualmente à União e ao Estado de Santa Catarina; quanto ao estudo de impacto ambiental para as obras que o exigirem (nova estrada), vai dirigido à Funai; quanto à licitação para as obras, ao Estado de Santa Catarina; e quanto ao controle e acompanhamento das obras, aos três réus.

5.3 Formulação e execução de programa de auto-sustentação

A idéia da implementação de um programa de apoio produtivo à comunidade autora foi formalizada no convênio de 1981, cuja cláusula primeira, alínea "g" referia ao "*financiamento, por parte do DNOS, de um projeto de desenvolvimento agrícola e florestal, no valor de dois milhões de cruzeiros, a ser elaborado pela Fundação, visando o aproveitamento das áreas agricultáveis das encostas, como forma de recompensar a Comunidade Indígena da perda que sofrerá em decorrência da submersão das terras cultiváveis...*", tendo sido retomada à época da inauguração da barragem, pelo protocolo de intenções de 1992, que previa, a título de "*compensação... face aos prejuízos decorrentes da ocupação de parte de suas terras*", três tipos de ações, inclusive um programa de auto-sustentação:

> *"CLÁUSULA PRIMEIRA. [...]*
>
> *Parágrafo único: A compensação de que trata este protocolo e Intenções obedecerá ao estabelecido na Exposição de Motivos Interministerial n. 671 de 03.12.91, aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, compreendendo:*
>
> *a) ações emergenciais, visando ao atendimento de necessidades imediatas da comunidade indígena;*
>
> *b) obras de engenharia acordadas anteriormente e ampliadas pelo natural aumento das demandas comunitárias;*

[54] O pedido de abertura de estrada ligando a Aldeia Sede à Aldeia Bugio (fl. 839, item 1.3, PA-MPF) fica **substituído** pela melhoria da estrada municipal hoje existente ligando a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux, e que contém trechos bastante críticos junto às Serras Moema e Vigante, em José Boiteux (mapa fl. 1148 PA-MPF).

32
Pb

c) *implementação de um conjunto de ações, doravante denominado Programa Ibirama, a ser elaborado por um Grupo de Trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, através do qual se buscará o reequilíbrio sócio-econômico e cultural da comunidade afetada."*

CLÁUSULA SEGUNDA. O programa Ibirama – que integrará o presente protocolo de intenções independentemente de transcrição – será elaborado no prazo de trinta dias a contar de sua assinatura.

Parágrafo único. O Grupo de Trabalho constituído de acordo com a alínea 'c'... será estabelecido mediante portaria do Presidente da Funai, no prazo de até três dias após a celebração do presente convênio, e contará com representante da SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República), do Governo do Estado e da Funai, podendo ser convidados representantes de outras instituições, cuja participação seja considerada relevante para o alcance dos objetivos propostos."

Uma tal programa nunca foi executado pelos réus: a fl. 446 do PA-MPF há um esboço de programa de auto-sustentação (todavia sem indicação de autoria). Os documentos constantes do "apenso IV do dossiê 493" (anexo, capa verde) revelam que embora tenham sido deflagradas ações a esse título pela Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República, uma divergência esse órgão e a Funai quanto ao plano de trabalho e a alocação das verbas terminou por frustrar sua continuidade.

Quanto a este ponto, pede a autora sejam condenados os três réus a garantir no tempo aporte orçamentário ao projeto de auto-sustentação, e a União e a Funai a também organizar e planejar sua formulação e execução, envolvendo a comunidade autora e suas organizações em todo processo de implementação do projeto.

A autora indica a produção de prova pericial e testemunhal.

Dá-se à causa o valor de 15 milhões de reais, tendo em conta a abrangência dos danos e o expressivo número de membros – entre 1.500 e 1.700 – da comunidade indígena autora.

A autora postula justiça gratuita na forma do art. 61 do estatuto do índio, lei 6.001 de 1973 ("*São extensivos aos interesses do patrimônio indígena os privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, juros e custas*"), inclusive para outras despesas processuais, tendo em conta o patrocínio da causa pelo Ministério Público Federal.

Instruem a presente ação civil de reparação o procedimento administrativo do MPF n. 08122-1.00692/97-16 (capa amarela, com dois anexos), o inquérito civil público do MPF n. 08122-1.00627/98-27 (capa branca), além dos "apensos" "IV" e "V" do "dossiê 493/95" (capa verde).

Blumenau, 14 de novembro de 2003.

Eduardo de Oliveira Rodrigues
Procurador da República

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Índice da petição inicial

1. **Objeto da ação**.....2
2. **Legitimidade passiva dos reús**.....2
3. **Histórico**
   3.1 Do passado até a "pacificação".....4
   3.2 Da "pacificação" à inserção na economia regional.....5
   3.3 Da construção da Barragem Norte entre 1976 e 1992.....6
   3.4 A primeira indenização paga pelo DNOS em 1980.....8
   3.5 A segunda indenização paga pelo DONS em setembro de 1983.....9
4. **Causa de pedir**
   4.1 Do esquema básico de funcionamento da Barragem Norte.....12
   4.2 Da inconstitucionalidade do uso da terra indígena como bacia de acumulação.....12
   4.3 A privação do usufruto constitucional sobre as terras cedidas à bacia de contensão.....13
   4.4 Da dimensão cultural e coletiva do usufruto indígena. Natureza cultural do dano fundamental.....13
   4.5 Exceção de quitação: insubsistência: a) a indenização em dinheiro de 1983 desconsiderou a dimensão cultural do ambiente e outros danos decorrentes; b) as obras resultantes de convênios substituíram bens preexistentes.....16
   4.6 Aptidão agrícola das terras cedidas à bacia de contensão.....18
   4.7 Dano decorrente: a remoção para as encostas íngremes do Hercílio, sem aptidão agrícola, dispersando a ocupação e subvertendo relações sociais e ambientais consolidadas.....19
   4.8 Inundação de cemitério pela bacia.....20
   4.9 Subversão da função ambiental e cultural do Rio Hercílio pelo represamento. Mortes por afogamento.....21
   4.10 Perda da identidade cultural: desculturação
      4.10.1 Conceitos antropológicos em torno da transformação cultural.....22
      4.10.2 Dispersão geográfica.....23
      4.10.3 Consequências sociais da dispersão: acirramento de conflitos e estigmatização social do índio.....25
5. **Pedido**
   5.1 Reparação em dinheiro, inclusive sob forma permanente.....28
   5.2 Execução e Entrega de obras.....28
   5.3 Programa de auto-sustentação.....29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

34

CONCLUSÃO
Aos 20 de novembro de 2003, faço-os conclusos a(o) MM. Juiz(a) Federal.

Secretaria da Vara

Processo nº. **2003.72.05.006252-5**

Citem-se

Blumenau, 20 de novembro de 2003.

Rosimar Terezinha Kolm
Juíza Federal

RECEBIMENTO
Aos 21 dias do mês de 11 de 2003 foram-me entregues estes autos por parte do(a) MM. Juiz(a) Federal.

Secretaria da Vara

JUNTO A ESTES AUTOS.

( ) mandado cumprido
( ) A.R. devolvido
(X) petição autor
( ) petição e docs.
( ) Ofício
( ) alvará
( ) .....

Blumenau, 27 / 11 / 03

Secretaria da Vara

JUSTIÇA FED. BLUMENAU -20-NOV-2003-10:37-000043-022

35

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Excelentíssima Senhora Juíza Federal da 1ª Vara Federal de Blumenau

Ação civil indenizatória 2003.72.05.006252-5

A **Comunidade Indígena da Terra Indígena Ibirama La Klãnõ**, nos autos da ação epigrafada movida contra União, Estado de Santa Catarina e Funai, e patrocinada pelo Ministério Público Federal, vem, primeiro, retificar o endereço para citação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, com sede no Distrito Federal – e não em Curitiba – de modo que a mesma seja citada por sua **Procuradora Geral**, na forma do art. 17, I da lei complementar 73/93, a qual oficia no seguinte endereço: "SEPS 702/902, Ed. Lex, 3º andar, CEP 70.390-025, Brasília". Em segundo lugar, vem a autora retificar a parte final de seu nome de modo que seja grafada da forma constante desta petição (La Klãnõ, com til sobre as vogais "a" e "o"), como consta da portaria declaratória MJ 1.128 de 13 de agosto de 2003.

Blumenau, 20 de novembro de 2003.

Eduardo de Oliveira Rodrigues
Procurador da República

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU

CONCLUSÃO

Em 3 de dezembro de 2003, faço-os conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) Federal (Substituto).

Secretaria da 1ª Vara

Processo nº 2003.72.05.006252-5

1. Admito a petição da fl. 35 como emenda à inicial, devendo cópia da mesma acompanhar as contrafés

2. Retifique-se a parte autora na autuação conforme requerido na petição da fl. 35.

3. Intime-se.

4. Após, cumpra-se o despacho da fl. 34.

Blumenau, 3 de dezembro de 2003.

Rosimar Terezinha Kolm
Juíza Federal

RECEBIMENTO

Em 04/12/03 foram-me entregues estes autos por parte do(a) MM. Juiz(a) Federal (Substituto).

Secretaria da 1ª Vara

CERTIDÃO

Certifico que em 11 / 12 / 03 retifiquei a autuação conforme determinado no despacho RMO.

Secretaria da 1ª Vara

VISTA AO MPF
DIA: 18 / 12 / 03

07 / 01 / 04

Ciente o MPF

( ) da sentença fl. (s) _____
(x) do despacho fl. (s) 34 e 36
( ) da decisão fl. (s) _____

Blumenau, 19/12/2003

EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Procurador da República

CERTIDÃO

Certifico que foi expedido:
( ) Alvará
( ) Mandado de Intimação
(x) Mandado de Citação
( ) Ofício nº. _____
sob AR nº. _____
(x) Carta Precatória X 2
( ) Telex nº. _____
Obs.: _____

08 / 01 / 04

SECRETARIA DA VARA

Nº 0024/2004
1ª VARA FEDERAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU
Rua Padre Roberto Landell de Moura, nº 54 – Centro
E-mail: scblu01@jfsc.gov.br

MANDADO DE CITAÇÃO

NATUREZA DA AÇÃO: **AÇÃO CIVIL PÚBLICA**

Nº DO PROCESSO: **2003.72.05.006252-5**

AUTOR(ES): **COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLÃNÕ**

RÉU(S): **UNIÃO FEDERAL e Outros**

O(A) MM. JUIZ(A) FEDERAL (SUBSTITUTO) DA 1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI ETC...

MANDA a qualquer Oficial de Justiça Avaliador deste Juízo Federal a quem este for apresentado que, em seu fiel cumprimento,

CITE a UNIÃO FEDERAL, na pessoa de seu(sua) Procurador(a) Seccional, com endereço na Rua Dona Francisca, n.º 260, sala 701, Centro, Joinville/SC, para responder, no prazo legal, aos atos e termos da Ação Civil Pública acima descrita, com observância do disposto no art. 285 do CPC, que dispõe: **"Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor".** Seguem anexas cópias da petição inicial e das fls. 34 -36.

CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI, cientificando o(s) interessado(s) de que este **JUÍZO FEDERAL** tem sede no endereço acima descrito. Expedido nesta cidade de Blumenau, SC, em 8 de janeiro de 2004. Eu, Suzana Boettger, o digitei. Eu, Maria Helena Becker Duarte de Souza, Diretora de Secretaria, **subscrevo-o por ordem do(a) MM. Juiz(a) Federal (Substituto).**

Maria Helena Becker Duarte de Souza
Diretora de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU
Rua Padre Roberto Landell de Moura, 54 – Centro
E-mail: scblu01@jfsc.gov.br

CARTA PRECATÓRIA

DEPRECANTE: Juízo Federal da 1ª Vara de Blumenau

DEPRECADO: Juízo Federal de Florianópolis – Competente por distribuição

AÇÃO CIVIL PÚBLICA **NÚMERO: 2003.72.05.006252-5**

AUTOR(ES): **COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLÃNÕ**

RÉU(S): **UNIÃO FEDERAL e Outro**

FINALIDADE: CITAÇÃO do ESTADO DE SANTA CATARINA, na pessoa do seu Procurador Geral, com endereço na Av. Prefeito Osmar Cunha, nº 220, centro, nessa, para responder, no prazo legal, aos atos e termos da Ação Civil Pública acima descrita, com observância do disposto no art. 285 do CPC, que dispõe: **"Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor."** Seguem anexas cópias da petição inicial e das fls. 34-36.

Dada e passada nesta cidade de Blumenau, SC, em 8 de janeiro de 2004. Eu, , Suzana Boettger, a digitei. Eu, , Maria Helena Becker Duarte de Souza, Diretora de Secretaria, a conferi.

Rosimar Terezinha Kolm
Juíza Federal

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

2004.34.00.001544-8

AUTUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA

Processo: 2004.34.00.001544-8 Protocolado em 16/01/2004
Classe : 6104 - CARTA PRECATORIA CIVEL
Objeto : OUTROS
Reqte : COMUNIDADE INDIGENA DA TERRA INDIGENA LA KLANO
Reqdo : UNIAO FEDERAL E OUTROS
Vara : 8ª VARA FEDERAL DISTRIBUICAO AUTOMATICA em 02/02/2004

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃ

AUTUAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA

FUNDAMENTUM

2004.34.00.001544-8

TRF-1ª REGIÃO / PRO.11-040

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

1ª Vara Federal de Blumenau
Rua Padre Roberto Landell de Moura, 54 - Centro
E-mail: scblu01@jfsc.gov.br

CARTA PRECATÓRIA

DEPRECANTE: Juízo Federal da 1ª Vara de Blumenau

DEPRECADO: Juízo Federal de Brasília – Competente por Distribuição

---

AÇÃO CIVIL PÚBLICA **NÚMERO: 2003.72.05.006252-5**

AUTOR(ES): **COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLÃNÕ**

RÉU(S): **UNIÃO FEDERAL e Outro**

FINALIDADE: CITAÇÃO da FUNAI – Fundação Nacional do Índio, na pessoa de seu representante legal, com sede na SEP Sul 702/902, Edifício Lex, 3° andar, Quadra 704, nessa cidade, para responder, no prazo legal, aos atos e termos da Ação Civil Pública acima descrita, com observância do disposto no art. 285 e 319 do CPC, que dispõem: **"Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor."** Seguem anexas cópias da petição inicial e das fls. 34-36.

Dada e passada nesta cidade de Blumenau, SC, em 8 de janeiro de 2004. Eu, , Suzana Boettger, a digitei. Eu, , Maria Helena Becker Duarte de Souza, Diretora da Secretaria, a conferi.

Rosimar Terezinha Kolm
Juíza Federal

PAPELTIM63

JUNTO A ESTES AUTOS.

(x) mandado cumprido
( ) A R devolvido
( ) petição
( ) petição e docs.
( ) Ofício
( ) alvará
( ) .....

Blumenau, 19/01/01

Secretaria da Vara

Nº 0024/2004
1ª VARA FEDERAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU
Rua Padre Roberto Landell de Moura, nº 54 – Centro
E-mail: sclblu01@jfsc.gov.br

MANDADO DE CITAÇÃO

NATUREZA DA AÇÃO: **AÇÃO CIVIL PÚBLICA**

Nº DO PROCESSO: **2003.72.05.006252-5**

AUTOR(ES): **COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLÃNÕ**

RÉU(S): **UNIÃO FEDERAL e Outros**

O(A) MM. JUIZ(A) FEDERAL (SUBSTITUTO) DA 1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI ETC...

MANDA a qualquer Oficial de Justiça Avaliador deste Juízo Federal a quem este for apresentado que, em seu fiel cumprimento,

CITE a UNIÃO FEDERAL, na pessoa de seu(sua) Procurador(a) Seccional, com endereço na Rua Dona Francisca, n.º 260, sala 701, Centro, Joinville/SC, para responder, no prazo legal, aos atos e termos da Ação Civil Pública acima descrita, com observância do disposto no art. 285 do CPC, que dispõe: **"Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor"**. Seguem anexas cópias da petição inicial e das fls. 34 -36.

CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI, cientificando o(s) interessado(s) de que este **JUÍZO FEDERAL** tem sede no endereço acima descrito. Expedido nesta cidade de Blumenau, SC, em 8 de janeiro de 2004. Eu, Suzana Boettger, o digitei. Eu, Maria Helena Becker Duarte de Souza, Diretora de Secretaria, **subscrevo-o por ordem do(a) MM. Juiz(a) Federal (Substituto).**

Maria Helena Becker Duarte de Souza
Diretora de Secretaria

Cumpri em 12/01/04

PAPELTIM63

CERTIDÃO

Certifico que, no dia 12/01/2004, CITEI a União Federal, na pessoa da Procuradora Seccional, Dra. Viviane Vieira da Silva, que recebeu a contrafé e exarou seu ciente. Blumenau, em 12 de janeiro de 2004.

Amauri de Oliveira
Oficial de Justiça

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Juiz Federal Distribuidor de Florianópolis

Via Malote

Três Cartas Precatórias:
03/6793-6 (citação CEF)
~~03/6252-5 (citação Estado SC)~~
02/6417-7 (citação SEBRAE/SC)

UF | PAÍS / PAYS

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / ENVOYÉ EN BONNE

☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ

DATA DE RECEBIMENTO

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Leyla Rula Tayfarel

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.

75240203-0

* 7 5 2 4 0 2 0 3 - 0 *

FC0463 / 16

114 x 186 mm

JUNTO A ESTES AUTOS.

( ) mandado cumprido
( ) A R devolvido
( ) petição
( ) petição e docs.
( ) Ofício
( ) alvará
(X) carta precatória

Blumenau, 06/02/04

Secretaria da Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Nº 0114-2004 3ª VF

ZONA 1

JUSTIÇA FEDERAL SC FLP-13-Jan-2004-15:15-000091-1/2

1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU
Rua Padre Roberto Landell de Moura, 54 – Centro
E-mail: scblu01@jfsc.gov.br

2004.72.00.000539-3

CARTA PRECATÓRIA

1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU/SC
PROTOCOLO
Recebido em 04/02/04
Às 18:20 horas
SECRETARIA DA VARA

DEPRECANTE: Juízo Federal da 1ª Vara de Blumenau

DEPRECADO: Juízo Federal de Florianópolis – Competente por distribuição

---

AÇÃO CIVIL PÚBLICA **NÚMERO: 2003.72.05.006252-5**

AUTOR(ES): **COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLÃNÕ**

RÉU(S): **UNIÃO FEDERAL e Outro**

FINALIDADE: CITAÇÃO do ESTADO DE SANTA CATARINA, na pessoa do seu Procurador Geral, com endereço na Av. Prefeito Osmar Cunha, nº 220, centro, nessa, para responder, no prazo legal, aos atos e termos da Ação Civil Pública acima descrita, com observância do disposto no art. 285 do CPC, que dispõe: **"Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor."** Seguem anexas cópias da petição inicial e das fls. 34-36.

Dada e passada nesta cidade de Blumenau, SC, em 8 de janeiro de 2004. Eu, , Suzana Boettger, a digitei. Eu, , Maria Helena Becker Duarte de Souza, Diretora de Secretaria, a conferi.

Rosimar Terezinha Kolm
Juíza Federal

CUMPRA-SE, servindo a presente de mandado. Após, devolva-se.
Florianópolis 15/01/2004

CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA
Juiz Federal Substituto

PAPELTIM63

SEÇÃO JUDICIARIA DE SANTA CATARINA
SUBSEÇÃO DE FLORIANÓPOLIS SCFL0035
JUIZO SUBSTITUTO DA 03A V F DE FLORIANÓPOLIS

PROCESSO: 2004.72.00.000539-3 PROTOCOLADO EM 13.01.2004
CLASSE : 006001 - CARTA PRECATORIA
REQTE : COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLÃNÃ
REQDO : UNIAO FEDERAL e Outros
DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 13.01.2004

GABINETE DO GOVERNADOR
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Avenida Osmar Cunha, 220 - Centro
Caixa Postal, 441 - Fone: 216-5500
CEP 88015-100 - Florianópolis - SC
Ciente em: 26/01/2004

Imar Rocha
Procurador-Geral do Estado

REMESSA

Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2004.
faço destes remessa a SRIP para baixa e
devolução à origem.

SECRETARIA _____

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me ao endereço retro, e, lá estando, efetuei a CITAÇÃO determinada, entregando a contrafé, conforme nota de ciente no anverso. O referido é verdade e dou fé.

Florianópolis (SC), 26/01/2004.

Oly Rubens Hames
Analista Judiciário - Executante de Mandados

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

EM BRANCO

JUNTADA

Aos 05 dias do mês de março de 2001 junto a estes autos carta precatória cumprida que se segue.

SECRETARIA DA VARA

PODER JUDICIARIO

Em 03/02/2004

SECLA S.J.DF
Fls. 03
Rubrica

TERMO DE AUTUAÇÃO

Em Brasília , 02 de Fevereiro de 2004 a seção de Classificação e Distribuição autua os documentos adiante, em 03 folhas com — apensos na seguinte conformidade:

Processo: 2004.34.00.001544-8

Classe: 6104 - CARTA PRECATORIA CIVEL

Objeto: OUTROS

Vara: 8ª VARA FEDERAL

DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 02/02/2004

1ª. VARA FEDERAL DE BLUMENAU/SC
PROTOCOLO
Recebido em 04/03/04
Às 15:00 horas.
SECRETARIA DA VARA

PARTES:

REQTE COMUNIDADE INDIGENA DA TERRA INDIGENA LA KLANO

REQDO UNIAO FEDERAL

REQDO ESTADO DE SANTA CATARINA

REQDO FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI

Para constar, lavro e assino o presente

SERVIDOR

Márcia Bezerra de Araújo Gomes
Técnico Judiciário
Mat. 13.182

2004.34.00.001544-8

SECLA SJ-DF
Fls. 03
Rubrica

46

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

1ª Vara Federal de Blumenau
Rua Padre Roberto Landell de Moura, 54 - Centro
E-mail: seblu01@jfsc.gov.br

CARTA PRECATÓRIA

16 JAN 07 2004

DEPRECANTE: Juízo Federal da 1ª Vara de Blumenau

DEPRECADO: Juízo Federal de Brasília – Competente por Distribuição

AÇÃO CIVIL PÚBLICA **NÚMERO: 2003.72.05.006252-5**

AUTOR(ES): **COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA LA KLÃNÕ**

RÉU(S): **UNIÃO FEDERAL e Outro**

FINALIDADE: CITAÇÃO da FUNAI – Fundação Nacional do Índio, na pessoa de seu representante legal, com sede na SEP Sul 702/902, Edifício Lex, 3º andar, Quadra 704, nessa cidade, para responder, no prazo legal, aos atos e termos da Ação Civil Pública acima descrita, com observância do disposto no art. 285 e 319 do CPC, que dispõem: **"Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor."** Seguem anexas cópias da petição inicial e das fls. 34-36.

Dada e passada nesta cidade de Blumenau, SC, em 8 de janeiro de 2004. Eu, , Suzana Boettger, a digitei. Eu, , Maria Helena Becker Duarte de Souza, Diretora da Secretaria, a conferi.

Rosimar Terezinha Kolm
Juíza Federal

Ana Maria de Carvalho
Procuradora Federal
Matr. 0446787
10/02/04
12:25 h.

PAPELTIM63

DESPACHO

Cumpra-se servindo esta de mandado após, devolva-se ao Juiz Deprecante com baixa.

Brasília, 04 / 10 / 2004

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

JUSTIÇA FEDERAL - 1ª REGIÃO - DF
04

47

RECEBIMENTO

Em 04 / 02/2004, no Cartório da 8ª Vara Federal, recebi estes autos de nº 2004. 1544-8, com 03 folhas, do que para constar assino com o próprio punho o presente termo.

Brasília - DF, 04 / 02 2004.

p/Diretora de Secretaria

48

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

C E R T I D Ã O

Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me ao SEP Sul 702/902, Ed. Lex, 3º andar e, ali estando, citei, às 12h25, a FUNAI – Fundação Nacional do Índio, na pessoa da representante legal – Drª. Ana Maria de Carvalho que aceitou a contrafé e apôs sua nota de ciente. O referido é verdade e dou fé. Brasília, 10 de fevereiro de 2004.

Antonio Fernando Alves
Oficial de Justiça-Avaliador
Matrícula 7455

CENTRAL DE MANDADOS
11 FEV 2004
Beto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO

Certifico que os documentos abaixo relacionados acompanharam a petição inicial e encontram-se depositados na Secretaria desta 1ª Vara Federal de Blumenau:

1. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 08122-1.00627/98-27 (total de 801 folhas autuadas em 5 volumes de capas brancas);

2. PROCEDIMENTO Nº 08122-1.00692/97-16 (total de 1149 folhas autuadas em 5 volumes de capas amarelas);

3. ANEXO 01 do PROCEDIMENTO Nº 08122-1.00692/97-16 (autuado em capa amarela – com total de 104 folhas)

4. ANEXO 02 do PROCEDIMENTO Nº 08122-1.00692/97-16 ("Relatório de Obras" – autuado com capa transparente/esperial). Está numerado até a fl. 134, seguindo a partir do anexo 7 sem numeração;

5. APENSOS IV e VI, referente ao Dossiê CODID Nº 493/95 (autuados em capa verde)

Blumenau, 6 de março de 2004.

Secretaria da 1ª Vara Federal de Blumenau

JUNTO A ESTES AUTOS.

( ) mandado cumprido
( ) A R devolvido
( ) petição
( ) petição e docs.
( ) Oficio
( ) alvará
( ) .....

Blumenau, 11/02/04

Secretaria da Vara

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – AGU
Procuradoria-Geral Federal – PGF
Procuradoria Federal Especializada – FUNAI

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da 1.ª Vara Federal de Blumenau, SC, Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina

1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU/SC
PROTOCOLO
Recebido em 10 / 03 / 04
às 15:00 horas.
SECRETARIA DA VARA

PGFOT. UNIFICADO-JOINVILLE/SC 05/MAR/2004 15:27 011914

Ação Civil Para Reparação de Danos Coletivos Culturais, Materiais e Morais, Decorrentes de Obra Pública
Processo n.º 2003.72.05.006252-5
Autor: Ministério Público Federal
Réus: União, Estado de Santa Catarina e Fundação Nacional do Índio

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), entidade de direito público vinculada ao Ministério da Justiça – instituída pela Lei Federal n.º 5.371, de 05 de dezembro de 1967, e com sede em Brasília/DF, SEPS, Quadra 702/Sul, Edifício *Lex*, 3.º andar, CEP 70.330-015 –, neste ato representada pelo Procurador Federal que por baixo assina – habilitado independentemente da apresentação de instrumento de mandato, nos termos do art. 9.º da Lei Federal n.º 9.469, de 10 de julho de 1997, e com endereço à Rua Desembargador Clotário Portugal, n.º 222, Centro, Curitiba/PR, CEP 80.410-220, Telefone/Fax (41) 222 5911, onde receberá as comunicações processuais necessárias –, vem perante Vossa Excelência, nos autos da Ação Civil Para Reparação de Danos Coletivos Culturais, Materiais e Morais, Decorrentes de Obra

Pública em epígrafe, na qual contende com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, **manifestar interesse em integrar o pólo ativo da demanda**.

A Fundação Nacional do Índio, como pessoa jurídica de direito público especialmente criada para proteger e fazer respeitar os direitos indígenas, não pode ter interesse diverso do autor da ação, ao qual também incumbe constitucional e institucionalmente (CF, art. 129, V) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Dentre as finalidades da FUNAI encontram-se:

> "I – estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada nos princípios a seguir enumerados:
> a) respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais;
> c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contato com a sociedade nacional;" (Lei n.º 5.371/67, art. 1.º, I, *a* e *c*, e Anexo I do Decreto n.º 564/92, art. 2.º, II, *a* e *c*)

É patente, destarte, o interesse da FUNAI em obter a reparação dos danos de forma globalizada dos prejuízos materiais e morais sofridos pelos índios de Ibirama em razão da construção da Barragem Norte de Ibirama em que pese a equivocada observação na petição inicial, acerca do descaso e omissão da FUNAI no trato da questão, o que deve ser entendida como sendo uma autocrítica porque ambas as instituição lutaram juntas na tentativa de dar uma solução administrativa.

Diante do exposto, requer a Fundação Nacional do Índio seja deslocada para o pólo ativo do processo, sob pena de em relação a ela posteriormente ser decretada carência de ação por falta de interesse de agir e de legitimidade passiva *ad causam*.

Nesses termos,
Pede-se deferimento.

Curitiba, PR, 04 de março de 2004.

DERLI CARDOZO FIUZA

PROCURADOR FEDERAL DA FUNAI
OAB-RS 21.607
SIAPE 446517

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

EM BRANCO

PAPELTIM63

JUNTO A ESTES AUTOS.

( ) mandado cumprido
( ) A R devolvido
( ) petição
(✓) petição e docs. contestação união.
( ) Ofício
( ) alvará
( ) .....

Blumenau 15.08.04

Secretária da Vara